

-日本模擬国連 日吉研究会 2026年 前期会議-

WOMEN'S ECONOMIC EMPOWERMENT IN THE CHANGING WORLD OF WORK

7/4-5 2026

Director: 佐藤 凱秋
Vice Director: 飯田 一志
Chair: 梶田 啓太郎

目次

目次.....	2
第0章.....	5
0-1.コンセプト解説.....	5
なぜ対話を勧めるか.....	5
包摂する姿勢とは.....	6
0-2.フロント紹介.....	6
第1章 会議の概説.....	8
1-1.国連経済社会理事会 (ECOSOC) について.....	8
1-2.女性の地位委員会 (CSW: Commission on the Status of Women) の設置に至るまで..	8
1-3.女性の地位委員会について.....	9
第2章 論点解説.....	10
2-1.大論点1 - 女性のエンパワーメントは普遍的な人権か、それとも国家の発展段階や文化 に委ねられるべき政策目標か.....	10
2-1-1.女性のエンパワーメントとは.....	10
2-1-2.普遍的な人権とは.....	10
2-1-3.普遍的な人権と文化・発展段階は具体的にどのような場面で衝突するのか.....	11
2-1-4.それぞれの立場はどのようなものか.....	11
2-1-5.対応する文言.....	12
2-2.大論点2 - 女性のエンパワーメントと他の諸権利等との関わり.....	13
2-2-1.まとめ.....	13
2-2-2.発展の権利とは.....	13
2-2-3.各国の文化・宗教的背景とは.....	13
2-2-4.「女性のエンパワーメントが発展の権利 / 文化・宗教的背景に優越する」とする立 場.....	14
2-2-4-1.「発展の権利」について.....	14
2-2-4-2.文化・宗教的背景について.....	14
2-2-5.「女性のエンパワーメントが発展/ 文化・宗教的背景に劣後する」とする立場.....	14
2-2-5-1.「発展の権利」について.....	14
2-2-5-2.文化・宗教的背景について.....	15
2-2-6.「優劣無し (不可分も含む)」とする立場とはどのようなものか.....	15
2-2-6-1.「発展の権利」について.....	15
2-2-6-2.各国の文化・宗教的背景について.....	15
2-2-7.対応する文言.....	16
2-3.大論点3 - エンパワーメントを開発援助のコンディナリティとすることは妥当か.....	17
2-3-1.コンディショナリティとは.....	17
2-3-2.コンディショナリティの背後にある関係.....	17
2-3-3.エンパワーメントとコンディショナリティの繋がり.....	18
2-3-4.どのようなことを妥当とする？ 論点の焦点はどこにあるか.....	18
2-3-5.対応する文言.....	19
2-4.最後に (論点間の連関と「対話の深化」).....	19
第3章 背景知識解説.....	21
3-1.人権総論: 人権の歴史.....	21

3-1-1.世界人権宣言成立までの人権史.....	21
3-1-2.世界人権宣言.....	22
3-1-3.ウィーン人権宣言及び行動計画.....	23
3-2.人権各論：女性のエンパワーメント.....	26
3-2-1.経済的・社会的・文化的権利に関する国際規約.....	26
1. 社会権規約の限界：「漸進的実現」条項——とその核心的例外.....	28
2. 「権利」と「エンパワーメント」の間.....	28
3-2-2.女性差別撤廃条約(CEDAW).....	28
3-2-2-1.概要と位置づけ.....	28
3-2-2-2.法的特性：即時的無差別義務と実質的平等.....	29
3-2-2-4.CEDAWの限界.....	29
3-2-3.ILO基本条約群.....	29
3-2-3-1.ILOの役割と基本条約の構造.....	29
3-2-3-2.ILO基本条約の法的特性：義務の明確性.....	30
3-2-4.持続可能な開発目標(SDGs).....	30
3-2-4-1. 法的性質：拘束力なき政治的コミットメント.....	30
3-2-4-2. SDGsの特徴①：条約上の義務の「目標」への再構成.....	31
3-2-4-3. SDGsの特徴②：ハードロー的基盤を持たない、新規の意欲目標.....	31
3-2-4-4. CSW61合意結論との接続：ハイブリッドな文言の由来.....	31
3-2-5.「女性の経済的エンパワーメント」の三層構造.....	31
3-3.人権各論：発展の権利.....	32
3-3-1.発展の権利とはなにか.....	33
3-3-2.発展の権利の法的位置づけ.....	33
3-3-3.発展の権利の権利主体.....	34
3-3-4.発展の権利の義務主体.....	34
3-4.人権？各論：宗教的価値観.....	34
3-4-1.イスラム教と女性のエンパワーメントはいかに対立するか.....	35
3-4-2.イスラム諸国における宗教の重要性.....	35
3-4-3.イスラム諸国は宗教に基づく文化や慣習を国際社会でいかに正当化するか.....	36
3-5.政策：コンディショナリティ.....	36
参考文献.....	39
第4章 CSW61に至るまで.....	40
4-1.北京行動綱領；Beijing Platform for Action(1995).....	40
4-2.女子差別撤廃条約(1979)の成立.....	40
4-3.CSW58(2014).....	41
4-4.CSW59(2015).....	42
4-5.MDGsからSDGsへの移行.....	43
4-6.CSW60(2016).....	44
4-7.CSW61(2017).....	45
4-7-1.史実会合概略.....	45
4-7-2.史実評価.....	46
4-7-2-1.大論点1に当たる部分.....	46
4-7-2-2.大論点2に当たる部分.....	46
4-7-2-3.大論点3に当たる部分.....	47

4-8. 女性の経済的エンパワメントに関する現在までの世界的潮流.....	47
4-8-1. 概略.....	47
4-8-2. 労働市場の変化.....	48
4-8-3. 技術革新.....	49
4-8-4. ケア経済.....	49
4-8-5. 文化的背景に基づく対立.....	50
4-8-5-1. 国際規範及びその潮流と文化相対主義.....	50
4-8-5-2. 宗教的対立.....	51
4-8-5-3. 女性の社会進出と文化的多様性.....	52
参考文献.....	53
4-1.....	53
4-4.....	53
4-6.....	54
第5章 周辺知識解説.....	55
5-1. 友好関係原則宣言・内政不干渉原則.....	55
5-2. 条約法: 条約法条約およびその留保について.....	58
5-2-1. 条約法について.....	58
5-2-2. 留保とは何か.....	59
5-2-2-1. 定義.....	59
5-2-2-2. なぜ留保が認められるのか.....	59
5-2-2-3. VCLTの規定.....	59
5-2-3. 留保の許容性.....	60
5-2-3-1. 問題の構造.....	60
5-2-3-2. 人権条約における留保の許容性評価.....	61
5-2-3-3. 留保の無効による帰結.....	62
5-2-4. 条約法まとめ.....	63
5-3. 人権問題における国際社会からの見え方の重要性.....	63
5-4. ソフトローとハードロー.....	64
参考文献.....	66

第0章

0-1.コンセプト解説

～ 対話の深化 ～

文責：佐藤凱秋

このコンセプトで掲げている「対話」とはもちろん合意可能領域を探り、0か1かのバーターではないグラデーションを見出した交渉のプロセスも含みますが、そういったハードパワー的なもののみならず、より日常生活でも考え直せる(いわばソフトパワー的なもの)練習の場の1回となればという思いを含めています。

そのソフトパワーを示す例としては、「相手に圧を与えない話し方」であったり、「声のトーンやボリューム/話すスピード」などで与える印象など所作のような部分に目を向けることでのイメージのつけ方と言うと理解しやすいかと思います。非言語的コミュニケーション(Non-Verbal Communication)に気を使ってみるのは良いと思います。

今会議で、まだ輝かしい成果も出せていない僕が今の模擬国連に反旗を翻す主張をする意図はありません。外交が「人と人とのコミュニケーション」であることを意識する練習になればと思っています。是非、話し合いを心地よく行っていただきたいです^^

なぜ対話を勧めるか

「対話」をただの理想論にしてほしくはない。去年の関西大会で移民議場に出た人や全米団が「包摂・包括(inclusiveness)」を大切にしていることを知っている人はいると思う。が、その中に、その意義を掴み切れていない人がいると思う。全米団の局員になった自分ですらずっと悩んでいる。

「交渉」は権力を振りかざし、圧力をかけることによってのみ為されるものではなく、相手を理解する姿勢があつてこそ成り立つべきであると考え。極めて多様な価値観が衝突し、国益が複雑に絡み合う場に於いて、形式的に「相手を優先する」のではなく、相手の立場に立って考える力をつけてほしい。多様な文化・価値観を理解すること。それが模擬国連で得られる最大の恩恵であると私は考えます。また「形式的に相手を優先すること」は妥協にすらなっていないことに留意していただきたい。妥協は相手と自分、それぞれが1番望ましいところや背景・立場を互いに理解した上で、お互いにとって納得のいく部分で合意を落ち着けること(合意可能領域を探ること)。このプロセスで対話の姿勢が必要になる。

例えば、一つのオレンジを巡って『自分が全部欲しい』と争っている二人がいるとします。表面的な要求だけを見れば、彼らは利益が完全に衝突する敵同士に見えます。しかし、対話を通して背景を探ると、一方は『ケーキの香り付けに皮を使いたい』、もう一方は『果汁を搾ってジュースを飲みたい』という目的を持っていたことがわかりました。この背景を互いに理解すれば、一方は皮を、もう一方は果汁を取ることで、両者が100%の希望を満たすことができます。表面的な主張だけで相手を敵対視するのではなく、背景を知ること、実はお互いの目的を完全に両立させることができる最も身近な協力者になれるのです。

このように、背景を知る前では対極にいるように見えた交渉相手とも、相手をしり、対話の姿勢を忘れず協調しようとすれば解決策が見えてくる場合があることを知っていただきたい。

大使のみなさんには是非、相手の背景を十分に理解した合意可能領域を探る建設的な議論をしてほしいと思う。

包摂する姿勢とは

スピーチや昼食などの非公式な場を含めたすべての交渉の場において他者の話に耳を傾け、意見を取り入れようとする姿勢や、同じWG(Working Group)におけるあらゆる作業工程において、誰一人として取り残さず(No One Left Behind)、協調的に作業進める姿勢を指す。模擬国連は論破大会を開いて勝敗をつけるものではなく、一国の意見すらも排除せず、互いに相手の背景、立場、国益を理解したうえで、合意可能領域を探る活動であると思う。だからこそ、一方的にリーダーシップを発揮して自国の思い通りにする姿勢は包摂的とは判断しがたい。

0-2.フロント紹介

佐藤凱秋

会議監督(・秘書官)を務めています、日吉研究会31期旧メンの佐藤凱秋です。前期会議に参加していただきありがとうございます。コンセプト紹介で書いたかもしれませんが、この議題を選んだ背景について少し触れたいと思います。

端的に言うと、世界大会のリサーチで「無償労働」を扱ったから、その延長戦。自分は「模擬国連会議 全米大会 日本代表団派遣事業 第43代団員」として4/12まで世界大会に出場していました。ECOSOC(国連経済社会理事会)というCSWの親機関のような議場に参加し、渡米前までは「無償労働」についてずっとリサーチしてきました。具体的には無償労働の価値を正しく測る為に時間貧困(Time-poverty)に注目し、そのための史実を調べ続けて政策立案をしていました。こんな1つのことに専門的に調べられるのも政策立案の魅力ですねー
会議監督として大量の資料を調べる中でより深く知りたいと思い、「対話」の精神を発揮できる条件の下、この議題に決めました。

僕自身、まだ対話の姿勢を日常生活のいつでもどこでも行えるほど完璧ではありません。ですが、今回それを実践する場を参加者の皆さんに提供できるよう、全力で設計しておりますので、ぜひ楽しみにしてください！

飯田一志

みなさん日吉前期会議にアプライをしてくださりありがとうございます。今会議で副会議監督を務めます、日吉研究会旧メンの飯田一志です。まずは、数ある会議の中からこの会議を選んでくださったことをとても嬉しく思います。一同がみなさんにとって充実した時間になるよう、様々な方々の協力を得ながら会議成立に向けてがんばりました！協力をしてくださった全員に感謝を伝えたいです。
さて、新メンの皆さんの中には、「模擬国連ってどんな感じなんだろう」「うまく発言できるかな」「知り合いが少なくて不安だな」と思っている方もいるかもしれません。私自身も最初は同じような気持ちだったので、その不安はよく分かります。でも、この会議は失敗を恐れずに挑戦できる場です。分からないことがあれば、フロントや上級生が全力でサポートするので、ぜひ安心し

て参加してください！また、上級生の皆さんにも、後輩との交流や白熱した議論を通して、楽しみながら学びのある会議にしていただければと思っています。経験者だからこそ見える視点や知識を、ぜひ会議の中で共有していただけると嬉しいです。模擬国連の魅力は、さまざまな考え方や価値観を持つ人と出会い、対話を通して新しい視点を得られることだと思っています。この会議でも、学年や経験を超えてたくさんの人と交流し、議論し、そして思い出に残る時間を過ごしてもらえたら幸いです。当日、皆さんと一緒に会議を作り上げられることをとても楽しみにしています！会場でお会いできることを楽しみにしています！！

梶田啓太郎

議長を務めます、日吉研究会旧メンの梶田啓太郎と申します。
まず、日吉前期会議にご参加いただきましてありがとうございます！
このところ、日吉会議ではずっとフロントに出ずっぱりの状態で、みなさまの心配の声が聞こえて来ますが、テーマソング(?)のアルステイク「心」を噛み締めながら、参加してくれる尊い大使のために寿命を削って頑張っている次第です！！

最近模擬国連をしていると、無性に全てを投げ出したくなる時があります。無論どのお仕事やサークルでも同様かもしれませんが、特に模擬国連ではその頻度が多いように感じます。投げ出すことは簡単です。ただ、その度に「模擬国連頑張りたいのでよろしくお願いします！」と言ってくれる新メンや「お前らはほんまに頑張ってる！」と激励してくれる先輩方の声を思い出し、自分を奮い立たせています。自分のために頑張れるほど強くなく、他人のためにしか向き合えませんが、それでも向き合い続けることはカッコいいことだと信じて続けております。

今回のコンセプトは、会議監督である佐藤の強いこだわりであった「対話の深化」。私は模擬国連の究極目標は、対話によって問題を解決しようとする姿勢の醸成、であるとかねてから考えておりましたため、強く共感いたしました。会議は国益を獲得するための戦争ではありません。対話がなされた結果、国益が確保されているという状況を生み出すことが望ましい、というだけです。対話を深めるというコンセプトの具現化をし、それを実感していただくために、フロント一同、メンターと当日含め大使の皆様のサポートをさせていただきます。

そして今回のフロントでは議長を拝命いたしました。議長の仕事は様々ありますが、あくまで一研究会の会議においては、「模擬国連」というコンテンツをいかに面白く興味深く魅せれるか、という点にあると思っています。議場の少しの空気の余白をどう埋めるか、議場に貢献する気力を起こすためには大使に向けてどう喋るべきか、無駄をどこまで削り出して時間を残せるか。それはすなわち、笑いを取り、締めるところを締め、和ませ、ピリつかせ、議場のコントロールを通じて少しでも楽しかった/面白かったという感情と共に帰ってもらうことです。私が長年魅了され熱中してきた活動を、魅力的に感じてもらうことは言い表せないほど嬉しいものです。今回は議長という立場から、そう思ってもらえるように精進していきますし、そのような人達を増やすお手伝いができていたら幸いです。これからも望洋に果てなく続く大使の皆様にとって印象深い会議になりますよう、死力を尽くして参ります。

進行上、稚拙な部分等あるかと存じますが、温かい目でご容赦いただけますと幸いです。もちろんご指摘は随時お待ちしております！

では、日吉前期会議を余すことなく味わいつくしていきましょう！！7/4、5の2日間、対面でお会いできることを楽しみにしております！！

第1章 会議の概説

文責：梶田啓太郎

正式議題名	Women's Economic Empowerment in the Changing World of Work
成果文書	E/CN.6/2017/21(会期報告書)
議場	第61回 国連女性の地位委員会(The 61st session of the Commission on the Status of Women(CSW61))
設定日時	2017年3月13日～3月24日 使用可能な情報は2017年3月24日までに各国外交部および政府が得られたであろう情報に限定する。

1-1.国連経済社会理事会(ECOSOC)について

国際連合経済社会理事会(経社理、Economic and Social Council、ECOSOC)とは、国際連合の主要機関の1つであり、国連憲章62/63/64条によれば、経済、社会、文化、教育、保健、人権分野の国際事項について研究と報告を行い、国連総会、国連加盟国、関係専門機関に勧告¹を行い、また勧告を通じて専門機関の活動を調整することを任務とする機関である。

安全保障理事会と同じく「理事会」の形式をとっており、その理事国は国連総会により54カ国が任期3年で選出される。なお、安保理のような「常任理事国」の制度は存在しない。²

1-2.女性の地位委員会(CSW: Commission on the Status of Women)の設置に至るまで

1945年に採択された国連憲章の前文には、国連の基本原則として男女の同権が明記された³ものの、これを具体的にどのように実現するかについての議論は、当時尽くされなかった。

これを受けて、1946年2月、経社理は、まず人権委員会⁴(Human Rights Committee)を設置し、さらにその下部機関として、女性の地位に関する小委員会(以下、小委員会)も設置した。しかしながら、この時点では小委員会はあくまでも人権委員会の一部にすぎず、女性の地位向上だけを専門として活動する権限を有する機関は存在していなかった。

そこで、この小委員会を、独立した機能を持つ委員会へと昇格させる動きが起きた。具体的には、1946年当時の小委員会初代議長となったボドル・ベグトルップ(デンマーク)や、エレノア・

¹今回の議論に直接関連する話題ではないが、経社理のもつ「勧告」の権限が具体的にどのような拘束力を持つのかについては多くの見解の対立がある。しかしながら、確立された実行によれば、国連内部においては総会に対して純粋な「勧告」を、同列かそれ以下の機関・会議体に対してはより強い要請を、また国連の外部に向けてはより弱い要請ができるにとどまる、とする見解が一般的である。(コマンテール 下巻、164-174)

² 出典: https://www.unic.or.jp/info/un/un_organization/ecosoc/
<https://www.mofa.go.jp/mofaj/files/100090947.pdf>

³国連憲章テキスト

なお、この画期的な条文は、以後の女性に関する様々な宣言・条約においても広く引用・想起されることとなった。

⁴現在の人権理事会(Human Rights Council)の前身ともいえる機関である

ルーズベルト⁵(米・人権委員会議長)をはじめとする女性リーダーたちが、「(小委員会が)人権全般を扱う大きな委員会の下に置かれたままでは、女性特有の深刻な差別問題の検討が後回しにされてしまう」と強く危機感を抱いていた。そしてついに、1946年5月に開催された第一回小委員会会合において、「女性の問題を効果的に扱うには、人権委員会から独立したフルサイズの『機能委員会』にする必要がある」と結論づけ、ECOSOCに直接格上げを求めた。

結果、ECOSOCは1946年6月21日の決議11(II)において、政治、経済、市民、社会及び教育分野における女性の権利を促進する理事会への提言と報告をまとめることを目的として、CSWを設置することを決めた。

1-3.女性の地位委員会について

このようにして、女性の地位委員会(Commission on the Status of Women : CSW)は、国連経済社会理事会(ECOSOC)の機能委員会の一つとなった。その権限(マンドート)は、政治・市民・社会・教育分野等における女性の地位向上に関し、ECOSOCに勧告・報告・提案等を行うこととされており、ECOSOCはこれを受けて、国連総会(第3委員会)に対して勧告を行う。CSWの年次会合は、現在はニューヨークの国連本部において、毎年2~3月頃に2週間の期間で開催されている。

年次会合には加盟国代表、国連機関、ECOSOCの協議資格のあるNGO等の関係者等が集結し、ジェンダー平等と女性のエンパワーメントに向けた進捗状況を審議し、問題点を明らかにし、国際的な基準や規範の定立に向けた合意を形成し、ジェンダー平等と女性のエンパワーメントを世界中で推進するための政策について検討する機会となっている。

現在、CSWの事務局は、「ジェンダー平等と女性のエンパワーメントのための国連機関(UN Women)」が担当している。

CSWの年次会合の会期中は、本会合のほかにも様々な会合が開催される。例えば経社理においては事前に各会期のフォーカスエリアが設定され、それに従った議論が行われるほか、対話型専門家パネルや年間テーマに沿ったハイレベル円卓会合、また過去のテーマの進捗状況を確認するための会合や、各国政府、国連機関が主催するサイド・イベントやNGO主催の平行・イベントがNY市内で行われます。会議の成果として年次会合での優先テーマについて討議した結果は合意結論(agreed conclusion)にまとめられます。⁶

⁵ ルーズベルトという氏の響きで気づいた読者も多いだろうが、アメリカ第32代大統領F.ルーズベルトの妻である

⁶ 出典:https://www.gender.go.jp/international/int_kaigi/int_csw/index.html
<https://www.unwomen.org/en/how-we-work/commission-on-the-status-of-women>

第2章 論点解説

文責：佐藤凱秋・深尾龍伽

この章では、当会議で議論していただく3つの論点についてそれぞれ解説する。それに付して、各論点で登場する概念について簡単な解説を行い、議場における対立構造とそれぞれの陣営の立場を説明する。各概念の詳細な解説については第3章で再度行うため、ここではそれらの概略を理解し、まずは議論の全体像を掴むことを目的に読み進めてほしい。

2-1.大論点1 - 女性のエンパワメントは普遍的な人権か、それとも国家の発展段階や文化に委ねられるべき政策目標か

2-1-1.女性のエンパワメントとは

女性のエンパワメントとは、単に経済的な機会の付与を指すものではなく、女性が自らの人生における選択肢を自己決定できる「力」を獲得し、政治、経済、社会、文化のあらゆる意思決定プロセスに完全かつ対等に参加できるようになる過程と状態を包括的に指す概念である。これは1995年の「北京宣言および行動綱領」において国際的に定義された重要な柱であり、女性が社会の客体から主体へと転換することを目指す概念である。

「エンパワメント」というとき、その内容として具体的には、教育へのアクセスを通じた知識の習得、ディーセント・ワーク（働きがいのある人間らしい仕事）への就労による経済的自立、そして自身の身体と生殖に関する決定権（リプロダクティブ・ヘルス／ライツ）の行使が含まれる。これらは女性の権利が人権そのものであるという認識に基づき、単なる保護の対象ではなく、社会の変革を主導するエージェント⁷（主体）としての地位を確立することを目的としている。

2-1-2.普遍的な人権とは

普遍的な(universal)人権とは、人種、性別、国籍、民族、言語、宗教、その他の地位にかかわらず、すべての人間が生まれながらにして等しく有している権利のことである。普遍的人権は1948年に採択された「世界人権宣言」にその基礎を置き、これらは特定の国家の法律や文化に依存して与えられるものではない。

普遍的な人権の最も重要な性質は、その「不可譲性」と「不可分性」にある。いかなる理由があっても剥奪されることはなく、また、市民的・政治的権利（自由権）と経済的・社会的・文化的権利（社会権）は相互依存の関係にあるため、一部の権利を犠牲にして他を優先することは認められない。したがって、普遍的人権は国際社会のどこにおいても最低限度の正義として機能する規準である。

⁷この "Agent" という表記はあまり見慣れないかもしれないが、近年では主体的に行動する人工知能を "Agentic AI" などと呼ぶことがあることを想起すれば理解しやすくなるだろう

2-1-3. 普遍的な人権と文化・発展段階は具体的にどのような場面で衝突するのか

普遍的な人権と国家の価値観が最も鋭く対立するのが、性と生殖に関する健康と権利 (Sexual and Reproductive Health and Rights、SRHR) の分野である。これは1994年のカイロ国際人口開発会議(ICPD)で提唱された概念で、女性が自身の身体に関して決定を下す権利、すなわち避妊、中絶、安全な出産、性教育へのアクセスを含む。

しかし、保守的な宗教的価値観を掲げる国家においては、これらが「胎児の生命権」との対立構造としてのみ語られ、女性の健康や生存のための権利が軽んじられる傾向も見られる。

また、「胎児の生命権」という議論の裏側で、女性が意図しない妊娠を強制されることは、女性を社会の構成員ではなく、国家の「生産資源」あるいは「人口増加の手段」として扱うことと同義であり、個人の尊厳を蔑ろにする行為であると批判されている⁸。

この領域での衝突は、単なる意見の相違ではなく、女性の身体的自律性が個人の権利として認められるか、それとも国家や家族の管理下に置かれるべきかという、根本的な人権の所在を問う争点となっている。

なお、これらの「権利」⁹を会議当日の議論の中で扱う際には、権利が「経済的な」エンパワーメントとどのように関連しているのかについても、各国の責任において主張・立証することが必要であろう。本会議の議論はあくまでも「経済的な」範囲に限られるものであるから、以下の解説においてもこの点へ十分に留意されたい。

2-1-4. それぞれの立場はどのようなものか

「女性のエンパワーメント」をめぐる立場には、大きく分けて①普遍的権利として認める立場、②単なる政策的な目標にとどまるとする立場の二つがある。順に解説する。

① 普遍的権利派：

女性のエンパワーメントは普遍的な基本的人権に含まれるとみなす立場。主に欧米諸国にこの立場をとる国が多い。女性への差別撤廃は、国家に経済的な余裕ができてから取り組む漸進的な¹⁰目標ではなく、即時かつ無条件に保障されるべき法的義務として捉え、伝統、宗教、慣習などを理由にした児童婚や女性の就労制限といった権利の制限を明確な人権侵害として厳しく退ける主張につながりやすい。これらの主張は、1979年の「女子差別撤廃条約(CEDAW)」や1993年のウィーン世界人権会議での合意などを根拠に展開されていくことになるだろう。

② 政策目標派：

女性のエンパワーメントは「国家の発展段階や文化に委ねられるべき政策目標」とする立場。人権という概念自体が西洋発祥のものであり、非西洋圏への無批判な適用は内政不干涉や文化相対主義的観点からの軋轢を生む。また、文化相対主義の側面からは、例えばイスラム法を国家の基礎とする国々がCEDAWに対して自国の宗教法と抵触しない範囲で遵守するという留保を行うように、権利のあり方はそれぞれの(宗教・)文化圏によって異なり尊重されるべきだと

⁸ <https://digitallibrary.un.org/record/843061?ln=en&v=pdf>

⁹ 重要な指摘として、そもそもSRHRが「普遍的な人権」といえるかどうかは国際的な合意を見ていない。

¹⁰ 漸進的か即時的か、という義務の区分は人権条約及び関連する規定に多く見られる。詳細は第3章にて確認されたい。

主張することが想定される¹¹。また、「国家の発展段階に委ねられるべきである」とする主張では、女性のエンパワーメントに関わる制度の整備(教育機会の均等化、母性保護の拡充、法制度の改革など)を機能させるためには、膨大な国家予算と行政能力が必要となり、そのような能力が国家の発展段階に依存しているのだ、という構成も考えられる。

しかし、両者のいずれとも違う立場として、女性のエンパワーメントの普遍的な価値は認めつつも、その実現には「経済的・物質的な基盤(発展段階)」も必要であるとする、中庸な立場も存在しうる。

2-1-5.対応する文言

2. 委員会は、「女子に対するあらゆる形態の差別の撤廃に関する条約」及び「児童の権利に関する条約」とこれらの「選択議定書」、並びに「経済的、社会的及び文化的権利に関する国際規約」及び「障害者の権利に関する条約」等その他の関連条約が、変化する仕事の世界における女性の経済的エンパワーメントをはじめ、ジェンダー平等及び女性と少女のエンパワーメントを実現し、全ての女性と少女があらゆる人権と基本的自由を生涯を通じて完全かつ平等に享受するための、国際的な法的枠組みと包括的な対策を規定していることを、改めて表明する。

7. 委員会は、「持続可能な開発のための2030アジェンダ」は、その普遍性、包括性、及び不可分性を反映しつつ、国ごとの実状、能力、及び開発水準を考慮に入れ、各国の政策余地及びリーダーシップを尊重しながら、関連国際規定とコミットメントに沿って、ジェンダー平等及び女性と少女のエンパワーメントを実現する一貫した持続可能な開発戦略の構築等により、包括的に実施される必要があることを改めて表明する。委員会は、各国政府が2030アジェンダの進捗状況に関する国内レベル、地域レベル、及び世界レベルでのフォローアップ及び検証の主たる責任を負うことを確認する。

10. 委員会は、開発の権利を含め、全ての女性と少女の人権と基本的自由の推進、保護、尊重は、普遍的かつ不可分であり、相互に依存し関わりあい、女性の経済的エンパワーメントのためにきわめて重要であり、貧困の撲滅と女性の経済的エンパワーメントを目的とする全ての政策及びプログラムに主流化されるべきであることを改めて確認する。また、誰もが経済的、社会的、文化的、政治的発展に参加し、貢献し、これを享受する権利を確保する対策の必要性を認め、市民的、政治的、経済的、社会的、文化的権利の推進、保護、完全な実現に、等しい注意及び緊急の配慮がなされるべきことを改めて確認する。

2-2.大論点2 - 女性のエンパワーメントと他の諸権利等との関わり

この論点では、女性の権利と他の諸権利等との優劣を議論していただく。女性のエンパワーメントと関係する事項・権利は非常に多く多く存在し、史実の合意結論にも多様な権利等が盛り込まれたが、今会議においては主として「発展の権利」および各国の文化・宗教的背景のそれぞれと、女性のエンパワーメントとの関係に限定して議論をするものとし、それ以外の諸権利等については、今会議ではOut of Agenda(議論の発散防止の為の論点外のもの)とする。

¹¹なお、このように宗教上の規定に根拠を求める国々が、イスラム教を基礎とする国々に限られる話ではないことに注意されたい。

2-2-1.まとめ

小論点1:女性のエンパワメントが発展の権利に「優越する」/「劣後する」/「優劣無し(不可分を含む)」

小論点2:女性のエンパワメントが各国の文化・宗教的背景を持つ伝統・慣習の擁護に「優越する」/「劣後する」/「優劣無し(不可分を含む)」

2-2-2.発展の権利とは

「発展の権利」は、1960年代に途上国が先進国との格差是正を求めて提唱した概念であり、経済的・社会的・文化的な発展による利益の享受を基本的人権の一部とするものである。1986年の「発展の権利に関する宣言」を経て、1993年の「ウィーン宣言」内で初めて普遍的な基本的人権としてコンセンサスを得た。

しかし、この合意は途上国にとって大幅な妥協の産物であり、厳格な国際法ではない「宣言」に留まったことから、主に以下の3つの点で解釈が分かれている。

第一に「発展の権利」の「法的位置づけ」である。発展の権利に関する宣言、ウィーン宣言はどちらも宣言に過ぎず、「発展の権利」は法的に協力は規範としては認められていないとする立場と、採択の際にコンセンサスを得たため、一定の法的な効力を認める立場があり、他の権利との優越関係やコンディショナリティ(援助の条件付け)の妥当性について見解の相違を生んでいる。

第二に「権利主体」である。途上国は国家の発展を優先すべく「国家」や「人民」などの集団を主体とすることを求めていたが、西側の主張が反映され、「個人」が中心的主体とされた。また、発展の遅れを人権を奪う口実にしてはならないとも規定されている。

第三に「義務主体」である。国際社会が義務主体となれば開発援助は義務となり、援助側の自発性に基づくコンディショナリティを付すことはできなくなる。ウィーン宣言では先進国の具体的な資源移転の義務化こそ回避されたが、国家間の協力や国際社会による実効的な支援の必要性は明文化された。

2-2-3.各国の文化・宗教的背景とは

たとえば、西洋諸国とイスラム諸国では「平等」や「人権」の概念が根本的に異なる。西洋世界は天賦人権論に基づき、法と宗教が分離した環境で個人の完全な権利の対等を求める。対するイスラム世界では、神が定めた天啓法「シャリーア」が生活全般を包括的に規律し、個人よりも家族や共同体の権利を重視して「尊厳」における平等を説く。

このようなイスラム世界における理解は、西側主導の女性のエンパワメント、とりわけ婚姻や親権等での権利の完全平等と真っ向から衝突する。この衝突に際してイスラム諸国らは文化相対主義などを主張して自国の慣習を正当化し、さらに国際的な非難を避けるため女性差別撤廃条約等を批准しつつも、シャリーアを理由とした「留保」を活用し、自国の法規範を維持している。

2-2-4.「女性のエンパワメントが発展の権利 / 文化・宗教的背景に優越する」とする立場

次に、上記の「諸権利等」と女性のエンパワメントとの関係について、取りうる立場をここから3項にわたって解説する。

ここでは、第一に女性のエンパワメントがこれらに優越するという立場を検討する。

2-2-4-1.「発展の権利」について

この立場は、発展の権利との関係については、国家の経済的発展の遅れや利用可能な手段・資源の不足を理由に、女性の人権保障（経済的自立の機会、同一労働同一賃金、暴力からの保護など）を後回しにすることは決して許されないという見解を取りうる。この見解を採用すれば、女性の権利は普遍的かつ絶対的な基本的人権であり、経済の状況やインフラの未整備を言い訳に女性の権利を擁護する義務の履行を免れることはできず、労働市場における女性の構造的差別（無償のケア労働への偏重やインフォーマル経済への固定化）の是正は、国家の発展段階を待ってから取り組む「政策目標」ではなく、即座に是正されるべき「法的義務」である、という構成で結論が導かれる。

2-2-4-2.文化・宗教的背景について

次に、各国の文化・宗教的背景との関係についてだが、各国の文化、宗教、伝統、慣習」がいかに歴史的価値を持ち、国際法上尊重されるべきものであっても、それらが女性の基本的人権を侵害し、差別を正当化する理由にはならないとする見解をとる。この立場をとる場合、各国における文化・宗教的背景がが保護あるいは尊重されるのは、それが国際人権基準に合致している範囲内においてのみであり、これらと女性の権利とが衝突した場合、例外なく普遍的な女性の人権保護が優先され、文化や宗教的な背景に基づく一切の伝統や慣習は劣後する、という構成で結論が導かれる。

2-2-5.「女性のエンパワメントが発展 / 文化・宗教的背景に劣後する」とする立場

第二に、女性のエンパワメントが上記「諸権利」に劣後するという立場を検討する。

2-2-5-1.「発展の権利」について

この立場をとる、主にG77(77ヶ国グループ)および中国などの開発途上国グループが国際会議の場でしばしば提起するのが、国家の発展が個別の権利保障の前提となるという見解である。この主張の根底には、国際的な経済格差や構造的な不平等に対する強い懸念がある。途上国においては、インフラの未整備、重い対外債務、不平等な国際貿易体制などにより、国家そのものが貧困から脱却できていない現状がある。女性に対する教育インフラの構築や良好な労働環境の整備、社会保障制度の拡充を行うための国家の財源自体が極端に少ない、または存在しない場合も多い。したがって、国際社会が途上国に対して人権基準の完全な履行や女性の権利向上を強く要求する以前の問題¹²として、まずは先進国からの政府開発援助(ODA)の義務履行、技術移転、そして公正な国際経済秩序の確立といった「国家の経済発展を可能にする環境

¹²ここにおける二者の関係を表現する際には十分な注意を要する。発展の権利が女性のエンパワメントと独立した問題なのか、あるいは前者が後者の条件(condition)となるのか、というのは、まさしく論点3における議論だからである。

作り」が先行、あるいは並行して行われなければならないという論理が展開されることになるだろう。

2-2-5-2.文化・宗教的背景について

この立場からは、国家権力や国際社会が普遍的な「女性の権利」を振りかざして各国の文化・宗教的環境に介入することは、新たな植民地主義や文化的な同化政策に等しく、許されないとする見解が導かれる。このような主張をする場合、各国の文化・宗教的な伝統・慣習が、(いわゆる)文化相対主義または国内法上の規範を根拠に外部から持ち込まれる欧米中心的なジェンダー平等の概念よりも尊重されるべきである、という論理構成になることが予想される。なお、その根拠として文化相対主義を用いるのか、あるいは国内法など別の規範を用いるのかについては各国の見解が別れるところであろう。

2-2-6.「優劣無し(不可分も含む)」とする立場とはどのようなものか

最後に、女性のエンパワーメントと「諸権利」がその関係において優劣しない、または不可分の関係である、とする立場について検討する。

2-2-6-1.「発展の権利」について

女性のエンパワーメントと国家の発展は切り離すことができず、同時に進行させなければならないという立場は、持続可能な開発目標(SDGs)の採択をはじめとした現代の国連における主流なアプローチとよく整合する。この立場では、女性の権利向上なしに真の国家発展はあり得ず、逆に包括的な発展なしに女性のエンパワーメントも持続しないという相互依存性を強調する。人口のおよそ半数を占める女性が教育機会や公式な経済活動、政治的決定権から(部分的にでも)排除されている状態は、国家全体の人的資本の減退・喪失を意味し、結果として国家の生産性や経済の成長そのものを構造的に阻害する。故に女性の社会進出や意思決定プロセスへの参加は、貧困削減や児童の健康改善、教育水準の向上に直結するのであるから、両者は同時に、かつ統合的に推進されなければならないという論理構成で主張することが考えられる。

2-2-6-2.各国の文化・宗教的背景について

各国の文化・宗教的背景と、各国内部における女性の個人的権利(エンパワーメント)は相互に依存しており、切り離すことはできないとする立場である。このような立場は、文化・宗教的な伝統・習慣の中で女性は、プリミティブな性差に基づく役割の強制などによる差別を経験している場合があるほか、複数の文化が混在する場合における、文化的なマイノリティとしても差別を経験している場合があることを念頭に置いている。確かに国家の統合・維持・発展のために文化・宗教的な基盤が必要であるならば、それを失うことは国家的なアイデンティティの瓦解を意味し、女性(のみならずすべての国民)の経済基盤が崩壊しうる。したがって、国家統合のための「文化・宗教的背景」が保障されなければ、女性の「経済的エンパワーメント」は実現不可能である。そして同時に、国内統合のための文化的・宗教的な意思決定のプロセスに女性が対等に参加(エンパワーメント)できなければ、それら文化・宗教全体の持続可能な発展や伝統・慣習の継承も成立しえない。このような論理の展開で両者の同時並行的な推進を強く主張していくことになるだろう。

2-2-7.対応する文言

10. 委員会は、開発の権利を含め、全ての女性と少女の人権と基本的自由の推進、保護、尊重は、普遍的かつ不可分であり、相互に依存し関わりあい、女性の経済的エンパワメントのためにきわめて重要であり、貧困の撲滅と女性の経済的エンパワメントを目的とする全ての政策及びプログラムに主流化されるべきであることを改めて確認する。また、誰もが経済的、社会的、文化的、政治的発展に参加し、貢献し、これを享受する権利を確保する対策の必要性を認め、市民的、政治的、経済的、社会的、文化的権利の推進、保護、完全な実現に、等しい注意及び緊急の配慮がなされるべきことを改めて確認する。

14. 委員会は、セクシュアル・ハラスメントを始めとする仕事の世界におけるハラスメント、性的又はジェンダーに起因する暴力、DV、とりわけ人身取引や女性殺し(フェミサイド)、さらには児童婚、若年婚、強制婚、女性性器切除等の有害慣行等、公的及び私的な場における女性と少女に対するあらゆる形態の暴力を強く非難する。こうした形態の暴力は女性の経済的エンパワメント及び女性の経済的・社会的成長の実現に向けた主要な障害であり、とりわけ長期欠勤、昇進機会の喪失、職の喪失につながりがちであることにより、女性が労働市場に参入、昇進、勤続し、各自の能力に見合った貢献をする妨げとなっていることを認識する。そうした暴力が経済的自立を妨げ、経済生産の喪失とそれによる精神的・肉体的影響、並びに医療、法律部門、社会福祉、及び専門的サービスに関係する費用など、直接的・間接的な、短期的・長期的なコストを社会や個人にもたらしうることも認識し、さらに、女性の経済自立は女性が虐待関係から抜け出すための選択肢の幅を広げるものであることを認識する。

15. 委員会は、ジェンダー平等に対する構造的障壁とジェンダーに基づく差別は全世界の労働市場に根強く存在し、このことが仕事と家族責任のバランスの面で男性以上に女性に多大な制約をもたらしていること、女性の全面的な社会参加及び仕事の世界への平等な参画を可能にするためにはこうした構造的障壁を除去する必要があることを認識する。委員会は、変化する仕事の世界における女性の経済的エンパワメントの実現に向けたこれまでの前進は不十分であり、女性の可能性の十分な発揮及び女性の人権と基本的自由の全面的な享受の妨げとなっていることも認識する。

16. 委員会は、家族責任の分担は、変化する仕事の世界における女性の経済的エンパワメントを可能にする家族環境を創出し、開発に寄与すること、女性も男性も家族の福祉に重要な貢献をすること、並びにとりわけ家庭に対する女性の貢献は、今なお十分に認識されていない無償のケア労働及び家事労働(訳注:家庭において又は家庭のために行われる労働)を含め、社会的・経済的開発のために不可欠な人的・社会的資本を生み出すことを認識する。

40. 委員会は、あらゆるレベルで各国政府が、適切な場合には国連諸機関や国際機関・域内組織とともに、国家的な優先事項を念頭に置きつつ、それぞれの権限を念頭に置きながら、以下の行動を取ることを強く勧奨する。また、市民社会、民間セクター、雇用者団体、労働組合が以下の行動を適宜取ることを奨励する。

規範的・法的な枠組みの強化

(a)「女子に対するあらゆる形態の差別の撤廃に関する条約」、「児童の権利に関する条約」、及びそれらの選択議定書の批准あるいは加盟を最優先事項として検討し、あらゆる留保の範囲を限定し、いかなる留保も上記条約の趣旨と目的に矛盾しないようできる限り正確かつ限定的に規定し、留保の撤廃を視野に入れて定期的な見直しを行い、関連条約の趣旨及び目的に反する留保は撤回し、とりわけ、効果的な国の法律・政策を制定することによって上記条約を完全に履行する。

2-3.大論点3 - エンパワメントを開発援助のコンディナリティとすることは妥当か

2-3-1.コンディショナリティとは

コンディナリティとは、もともと国際金融機関（IMFや世界銀行など）や二国間ドナー（資金を供与する先進国）が、発展途上国に対して融資、無償資金協力、あるいは債務免除を行う際に、「特定の政策の実施」や「制度改革」を資金提供の前提条件（または継続条件）として課す仕組みのこと¹³を意味し、転じて広く他国への政策的な支援の際の条件、または条件付けのことを意味するようになった。

コンディショナリティが付された支援を受ける国は、合意された条件（政策目標や数値目標）を達成できなければ、資金の引き出しなど、援助が停止される仕組みなどがとられる。なお、この点について詳しい解説は第3章に譲る。

2-3-2.コンディショナリティの背後にある関係

女性の権利向上を目的とした国際的支援のあり方をめぐっては、援助に条件を付す「コンディショナリティ」をめぐる対立も存在している。先進国を中心とするドナー国は、民主主義、人権保障及びジェンダー平等の推進を開発援助の条件として位置付けることで、受益国に対して制度改革や政策変更を促してきた。一方、多くの発展途上国は、このような条件付けが国家主権や政策決定の自律性を侵害する可能性があるとして懸念を表明している。こうした立場は、G77が採択した2005年の「第2回サウス・サミット成果文書（ドーハ宣言）」において明確に示されており、同宣言は開発援助の提供におけるあらゆるコンディショナリティの拒絶を国際社会に求めている。また、2010年の「世界金融・経済危機の影響に関するG77および中国のポジション文書」においても、IMFや世界銀行等の国際金融機関による支援に伴う条件付けが、女性や社会的弱者への保護を含む社会分野への支出削減を招く可能性があるとして、その抜本的見直しと縮小を要求している。このように、女性の権利向上を含む開発政策の推進においては、国際社会が一定の基準や価値を共有すべきであるとの先進国主体の考え方と、各国の主権及び発展段階を尊重すべきであるとする、いわゆるグローバルサウスが中心となっている考え方が対立しており、開発援助を通じた国際的関与のあり方は、本会議の議論に限らず、広範な文脈で重要な争点となっている。

¹³ 「コンディショナリティ(conditionality)」という語が国際文書において正式に使われた例として、1993年バンコク宣言の主文4が挙げられる。この宣言はウィーン人権宣言の起草のための準備会合として、世界各地でまとめられた地域宣言のうち1つであり、アジアにおける合意事項が列挙されたものである。ここでは、「4. Discourage any attempt to use human rights as a conditionality for extending development assistance;」(4. 開発援助を供与するための条件として人権を用いようとする、如何なる試みも差し止める。)という文言において使用された。しかし、この文言はウィーン人権宣言の起草において結果的に削除され、国際的な合意として結実することはなかった。原文は下記。

https://www.hurights.or.jp/archives/other_documents/section1/1993/04/final-declaration-of-the-regional-meeting-for-asia-of-the-world-conference-on-human-rights.html

2-3-3.エンパワメントとコンディショナリティの繋がり

女性のエンパワメントとの関連では、先進国のドナーが、女性の政治参加クォータ制の導入や家族法の改正(男女平等化)、女性に対する暴力を禁止する法案の可決などを、政府開発援助(ODA)や融資を実行するためのコンディショナリティとする動きがある。

このようなコンディショナリティの付与については、次のような理由により反対が寄せられる。

- 国家主権の侵害:女性のエンパワメントがいかによい目標であったとしても、外部からの圧力による政策決定は当事国の自決権や主権的平等を侵害するものであるから。
- 文化的な文脈の無視とその影響:社会で女性のエンパワメントを支持する文化的な土壌が十分に成熟する前に外部からの圧力で制度だけを急激に変更させると、現地の保守派の猛反発(バックラッシュ)を招き、結果的に女性たちの状況がより危険になる場合が想定されるから。
- 援助停止による犠牲:コンディショナリティのある支援の場合、付された条件を満たせなかった場合には援助が停止されることになるが、その結果として医療や食糧支援などの社会インフラが崩壊した場合には皮肉にも最も脆弱な立場にある女性や子どもが最大の被害者となるから

会議準備においては、このような理由からコンディショナリティに反対する立場があることを理解した上で、各国それぞれの立場において、理由づけの妥当性について検証していくことが求められるだろう。

2-3-4.どのようなことを妥当とする？論点の焦点はどこにあるか

上記のように、コンディショナリティに対しては様々な側面から肯定・否定の立場がありうる。その上で、コンディショナリティを妥当とする立場(条件派)は、女性への暴力や差別は普遍的な人権の侵害であり、援助資金が差別的な構造を温存する政府の支援に使われるべきではないから、したがって条件付けは正当な人権外交の一環であると主張する。

一方、コンディショナリティを妥当としない立場(オーナーシップ派)は、上記のような否定的見解の理由を基礎に、援助が制裁や強制の手段に転化しうることを指摘し、「条件付け」ではなく、途上国自身の主体的努力を支援する「パートナーシップ」や「キャパシティ・ビルディング(能力構築)」を通じたアプローチを試みるのが妥当であるという主張を展開していく。

なお、上記の2つの立場はあくまで妥当性についての0か1か、のような話であって、当然両極の間に様々なグラデーションが存在しうるため、この先は各国でリサーチを深める中で考えて欲しい。

その上で、本会議では「条件付けを行うか否か」という二項対立にとどまらず、国際社会はいかなる援助を実施すべきか、というより具体的な政策についても議論していただきたい。具体的な援助の内容や方法については当然史実の合意内容が存在するが、フロントから限定的に特定の選択肢を提示することないため、各大使には自国の政策や援助実績、国際機関やNGOの取組等に関するリサーチを踏まえ、それぞれが妥当と考える支援の在り方を検討してほしい。

2-3-5.対応する文言

25. 委員会は、十分な財源の動員、能力構築、及び相互に合意された条件での技術移転等を始めとする女性の経済的エンパワメントに向けた国家の取組みを支援する有益な外的環境の重要性を認識する。これにより、女性の経済的エンパワメントを促進する実現技術の使用は高まることとなるだろう。

27. 委員会は、ジェンダー平等と女性の経済的エンパワーメントを含む全ての女性と少女のエンパワーメントの実現に向けて、資源格差を縮小する大幅な投資拡大の重要性を改めて確認する。このため、これまでの前進を更に続け、南北、南南、また三角協力を含む国際協力を強化するためにも、南南協力は南北協りに代わるものではなく、むしろ、これを補強するものであることを念頭に置きつつ、国内外の資源の活用・分配、政府開発援助における公約の完全な実施、及び不法な資金の流れの遮断を含め、あらゆる資金源から資金を集めることがとりわけ必要である。

女性の経済的エンパワーメントのための経済・社会政策の実施

40.

(kk) 資源格差を縮小するために大幅な投資拡大措置を取る。たとえば、公的セクター、民間セクターや国内外の資源の活用・分配等により、あらゆる資金源からの財務資源を活用する。また、現代的・累進的な税制、税政策の改善、徴税の効率化、政府開発援助におけるジェンダー平等と女性のエンパワーメントの優先順位の上昇を通じて歳入管理を強化し、更なる前進を続ける。さらには、変化する仕事の世界における女性の経済的エンパワーメントの迅速な実現のための政府開発援助の効果的な利用を確保する。

(ll) 多くの先進国による国民総所得の0.7%を開発途上国への政府開発援助にあてることへのコミットメントや、国民総所得の0.15~0.20%を後発開発途上国への政府開発援助にあてるという目標を含め、政府開発援助に関する先進各国それぞれのコミットメントを完全に履行するよう働きかける。また、政府開発援助が開発目標とターゲット達成に向け、とりわけ変化する仕事の世界における女性の経済的エンパワーメントの促進を助けるために効果的に利用されることを確保するため、開発途上国の更なる前進を奨励する。

2-4.最後に(論点間の連関と「対話の深化」)

本会議における三論点は相互に、そして順番に連関している。そのため、各論点での主張を検討するにあたっては、当該論点個別の検討にとどまることなく、それ以前の論点で示した自国の立場や議場における合意からどのように影響を受け、またそれ以降の議論・交渉へどのような影響を与えるのかを強く意識してほしい。

そこで本章の最後に、論点間の接続を理解するための参考として、議論の展開の一例を示す。あくまでも一例であることに留意しつつ、議論の流れを掴むために一読することを強く推奨する。

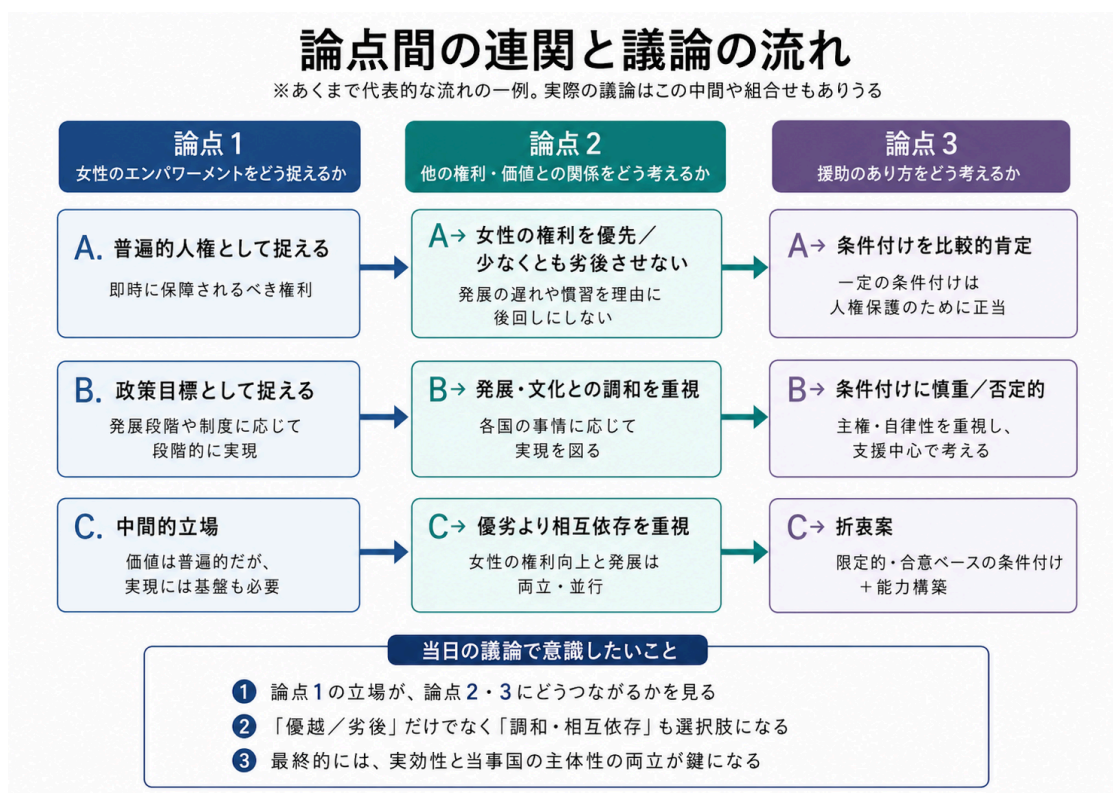
論点1において、女性のエンパワーメントを普遍的人権として捉える立場に立つ場合、教育を受ける権利、労働への権利、生存権、政治参加の権利など、他の基本的人権と女性のエンパワーメントを切り離して考えることは難しい。そうすると、論点2では、女性のエンパワーメントが発展の権利や各国の文化・宗教的背景に劣後することではなく、国際社会が開発援助に一定の条件を設けることは、人権保護のための正当な手段であるという論点3の議論につながりうる。

一方で、女性のエンパワーメントを文化や国家の発展段階に応じて実現されるべき政策目標と捉える立場では、エンパワーメントは(仮にそれが女性の「権利」だとしても)発展の権利や各国の文化・宗教との調和の中で段階的に実現されるべき課題として位置付けられる。この立場からは、エンパワーメントの達成状況のみを理由として開発援助を制限することは、国家の主体性や

(国家および人民が有する)発展の権利、さらには各社会が有する歴史的・文化的背景を十分に考慮していないものであり、妥当ではないという主張につながり得る。

このような主張らによって大論点3の議論の前提がつけられることが想定されるが、その上で論点3において、単に「条件付けを行うか否か」という二項対立に終始せず、「コンディショナリティをどのような場合に、どのような形で認めるべきか」という制度設計に加え、国際社会が合意可能な具体的な援助の在り方についても議論してほしい。論点1・2で整理した価値観や立場を踏まえ、多様な国の事情を考慮しながら、実効性と当事者の主体性を両立する援助のあり方が検討されることで、コンセプト「対話の深化」が体现されることを期待する。

【図】論点間の連関と議論の流れ



第3章 背景知識解説

この章においては、議論に際して必要となる国際人権法等について解説する。議論の前提となるような枠組みを理解するとともに、議論において援用するロジックを考案する際の一助としても活用されたい。

3-1.人権総論：人権の歴史

文責：岡部泰大

この節は、そもそも人権という概念はどのように生まれ、発展してきたかを簡単に解説することで、他の解説を読むうえで必要な前提知識を獲得してもらうことを目的に書かれている。

そのため、まずは世界人権宣言成立までの流れを概観した上で、今回の会議における議論に深く関連する「人権の普遍性」「文化相対主義」についての議論がなされた「ウィーン人権宣言及び行動計画」について解説する。

3-1-1.世界人権宣言成立までの人権史¹⁴

人権という概念の起こりは遥か昔まで遡る。その祖は1215年のマグナ=カルタ(大憲章)とされている。その後、中世ヨーロッパにおいて宗教弾圧に抵抗する形で天賦人権論が唱えられるようになった。18世紀後半になると、この天賦人権論を初めて法典化したバージニア権利章典がアメリカ独立戦争中に成立する。この章典には、アメリカがもともとイギリスの植民地下にあった背景から、天賦人権論に基づく、すべての人が平等に保有する権利及び、それが抑圧された場合に、抵抗をする権利を認めるような内容が明記されている。そしてこの天賦人権論思想は、1789年のフランス人権宣言にもつながる。

このように人権という概念は世界各地で発展を見せたが、第二次世界大戦において、膨大な市民の犠牲、そして大戦につながった市民的自由の弾圧や少数者への残虐行為を防ぐことはできなかった。

第二次世界大戦の惨禍は、人権の保障を国内管轄事項¹⁵から国際関心事項¹⁶とする必要性を提起した。そうした状況の中で連合国は戦争の目的を示した1941年の大西洋憲章において、戦後の国際社会について「すべての場所におけるすべての人間が、恐怖と欠乏から自由に生活する」ことができる平和を打ち立てることを目指した。この考えは、同じ年に米大統領が議会で行った4つの自由の演説¹⁷を反映するものであり、国連憲章にも部分的に反映¹⁸された。

3-1-2.世界人権宣言

文責:岡部泰大

前項にて国連憲章成立までの人権史を俯瞰したが、憲章の規定はいずれも「人権及び基本的自由」というフレーズを使うのみで、人権の具体的内容を示していない。そこで憲章に基づいて経済社会理事会の下部機関である機能委員会として設置された人権委員会は、法的拘束力のある具体的人権規定とその保障システムを包括的に定める国際人権章典の起草作業を開始した。

人権委員会は、勧告的な宣言を採択するのは比較的容易だが、法的拘束力のある条約の文言について合意を得るのは遥かに困難であることを認識していた。そのため、同委員会はまず宣言を作り、その後に条約案¹⁹の起草に取り掛かることを決定した。この方針に基づいて1948年に国連総会で採択されたのが世界人権宣言²⁰である。この宣言は、国連憲章がその促進を謳う「人

¹⁴ これらの権利章典を詳しく参照する必要はないが、現在の国際人権法の基礎概念になっていることは間違いないため、ここでは簡単に紹介を行った。

¹⁵ 国際法が規律せず各国の主権的裁量にゆだねられている事項。

¹⁶ 国際社会にとって普遍的に重要と認められる事項。

¹⁷ F・ルーズベルト大統領が一般教書演説において、戦後の世界は言論の自由、信教の自由、欠乏からの自由、恐怖からの自由に基礎を置かなければいけないと述べた。

¹⁸ 元々大国によって起草されたダンバートン・オークス提案には人権に関する規定は殆どなかった。人種差別が存在していたアメリカ、スターリン主義のソ連、植民地帝国であるイギリスが進んで人権の尊重をすることは当然なかったためである。しかし、サンフランシスコ会議においてラ米の中小国や、アメリカ代表団のNGOの働きかけにより人権について言及されるようになった。

¹⁹ これが後の国際人権規約となる。

²⁰ A/RES/217(III)A。投票は賛成48、棄権8であった。アパルトヘイト政策の南アや、移動の自由や職業選択の自由を保障できない社会主義国家が棄権している。

権及び基本的自由」の具体的内容を定めるものとして、数多くの国連機関の実行、及びその後採択された非常に多くの人権に関する諸決議・宣言・条約によって援用されている。世界人権宣言は、その前文にあるように、人権が「世界における自由、正義および平和の基礎をなす」つまり世界秩序の基本原則であることを確認した。さらには国際社会の共通理解として、「すべての人民とすべての国とが達成すべき共通の基準」の総体を初めて明らかにした。宣言は自由権²¹、社会権²²のいずれをも含んでいたものの、社会権の規定の不十分さにより東側諸国の棄権を招いた。しかしながら、反対国はいなかったというのも特筆すべき事項であろう。

世界人権宣言

第1条

すべての人間は、生まれながらにして自由であり、かつ尊厳及び権利について平等である。²³

世界人権宣言は国連総会の決議であり、国際人権規約から分離された経緯からして、国連加盟国に対して法的拘束力を持つ文書ではないと解するのが妥当である。しかしながら、規約の起草作業が長引いたこともあり、この人権宣言は国際人権法の分野で多大な影響力を持つ文書となった。そこで、近年では宣言は国連憲章の有権的解釈を成すという見解²⁴、あるいは宣言自体が慣習国際法となったという見解²⁵が有力に主張されている。なお、テヘラン宣言²⁶の存在がこの主張を補強している。

しかし、実態としては宣言に記載された人権の水準は各国政府がそれぞれの国内法システムを通じて実現すべき「共通の目標」に過ぎなかった。奴隷制やジェノサイド、外国人の虐待など、国際法が明示的に禁止する人権侵害は一握りのものに限られ、各国は自国の抱える人権問題を内政不干渉原則のもと、国内に封じ込めることができてしまった。

しかしその後も国際人権法の発展は止まらず、人権委員会を中心として、後述する国際人権規約の成立をはじめとして、着実な前進を見ながら現在に至る。

3-1-3.ウィーン人権宣言及び行動計画

文責：岡部泰大

世界人権宣言及び国際人権規約の採択後におこった国際人権法の大きな進展は、ウィーン人権宣言及び行動計画（以下、宣言及び行動計画）であった。この宣言及び行動計画は、1993年にウィーンで開催された第2回国連世界人権会議（ウィーン会議）でコンセンサス採択された人権文書である。多様化する人権や人権侵害に対し国際社会の共通認識を取るべくして採択されたこの文書は、その目的の通り非常に広範な人権概念を扱っている。

²¹ 自由権とは国家に対して不作為を求める権利であり、「国家からの自由」を意味する。第一世代の人権と呼ぶことが多い。

²² 社会権とは国家に対して作為を求める権利であり、「国家による自由」を意味する。第二世代の人権と呼ぶことが多い。

²³ https://www.unic.or.jp/activities/humanrights/document/bill_of_rights/universal_declaration/
世界人権宣言は全30条から成り、1条が宣言を貫く原則、2条で「人種・皮膚の色・性・言語・宗教」に関わらず全ての者に人権が保障されることを確認し、3~21条で自由権、22~27条で社会権、28~30条で権利の制限及び既存の秩序との関連について定めている

²⁴ 国連憲章は法的拘束力を持つ条約であり、世界人権宣言は検証が定める人権の具体的内容を表すものとして、憲章と一体となって加盟国を拘束するという立場。

²⁵ 世界人権宣言の全部または一部が国家慣行と法的信念の二要件に支えられて慣習国際法になったと捉える立場。

²⁶ テヘラン宣言において、世界人権宣言は「国際社会の構成員の義務を成す」ということが明文化されている。

宣言及び行動計画に掲げられた概念のうち、特に今回の議論に関係するのは「人権の普遍性」「人権の不可分性・相互依存性」「人権の非選択性」である。「発展の権利」や「先住民族の権利」についても非常に深い関連があるが、これらは後の各論にて解説する。

「人権の普遍性」とは人権という概念に内包されるものが、国の経済レベルや文化、宗教を超えて、世界のどこにおいても同様の価値を持つということを意味する。ウィーン会議当時の国際社会において、人権が普遍的性質を有していることは欧米を中心とした多くの国に認識されていた。

しかし、会議においては、人権の普遍的性質そのものに対して懐疑的な立場を取る国々も当然存在した。特に一部のアジア諸国は、人権という概念が西欧諸国の文化的・歴史的文脈に根差したものであり、異なる文化的・歴史的背景を持つ国々に押し付けることは間違いであると主張した。このような考え方を「文化相対主義」と言う。特に、OIC諸国などイスラーム圏の諸国は、その国や法律の成立がイスラーム法から大きな影響を受けていることも多く、その国の文化や慣習、法は西側諸国の主張する普遍的人権と往々に抵触している。

また、人権の普遍性に基礎をおく議論として、人権保護の可能性についても主張が対立する。主に欧米諸国は人権の普遍性に立脚し「国家は人権を普遍的に保護すべきである」という立場であったが、これに対して「国家は人権を普遍的に保護できない場合がある」(人権の普遍性の適用には例外が存在する)という立場もある、では、国家が人権を普遍的に保護できない場合とはどのような場合があげられるだろうか。

①文化的・宗教的背景に基づく場合

例えば、イスラーム教諸国ではシャリーア²⁷が国内法体系に組み込まれている。シャリーアには女性がヒジャブ(スカーフ)で髪を隠す義務や手足切断の刑罰など、特有の慣行が存在している。このような国内法体系を持つ彼らにとっては、たとえ人権が普遍性を持っていたとしても、宗教的慣行が優先され、人権を保護することは難しい。しかし、このような見解に対して、欧米を中心とする国々は信仰は人権を制限する理由にならないと考えるのである。

②発展途上の段階では開発が人権より優先する場合

欧米諸国の立場からすれば、世界人権宣言以降積み重ねられてきた人権の普遍性を強調し、経済発展と人権の尊重(とりわけ自由権)は両立可能であり、開発を口実とした人権侵害は正当化されないとされる。一方で、多くの発展途上国は、発展の段階に応じて達成すべき人権の水準は異なると主張し、開発の過程で人権が軽視されるのはやむを得ないとする立場を取る。実際、国内の情勢が安定しなければ、国家が国民の権利を実効的に保障する体制を構築することは困難である。仮に制度的に権利が与えられたとしても、貧困や教育水準の低さといった要因により、国民が実質的にはそれらの権利を十分に行使できないという現実もありうる。このような状況を打開するためには、経済的・社会的基盤の整備、すなわち「開発」を優先せざるをえないという結論にも、一定の妥当性があるろう。

²⁷ イスラーム教の経典コーランと預言者ムハンマドの言行(スンナ)を法源とする法律のこと。イスラーム法、とも

なお、このような開発と人権の対立は発展途上国と先進国の間で、自由権²⁸と社会権²⁹の関係に対する認識が異なっていることから説明できる。先進国では自由権が強く尊重される。自由権は人間が生来持つものであり、社会権はそれに基づいて国家が保障するものであるという立場をとるからである。一方、途上国は国民が最低限の生活を維持することすら困難な場合が多く、教育・医療・雇用といった社会的権利の確保が切実な課題である。このような状況では政治参加や言論の自由といった自由権の保障は後回しにせざるを得ない。したがって、途上国では社会権の保障を達成するために、しばしば自由権を抑制することもある。つまり、先進国は自由権を前提として社会権が存在すると認識し、途上国では社会権が十分に保障されて初めて自由権を保障できると認識する。ここに両者の認識論の違いをみることができよう。

今まさに、自由権と社会権の相互性を二つの立場から検討したが、このように「人権は相互に関係しており、ある権利だけを切り離して保障しても効力を発することはできない」という考え方を「人権の不可分性・相互依存性」と呼ぶ。人権の不可分性を裏付ける考え方として以下の二つがあげられる。

第一に、社会権規約に含まれる諸権利には、国家に積極的な対応を求める社会権的側面（作為請求権、漸次的義務、裁判規範性なし）がある一方で、国家の不作为を求める自由権的側面（不作为請求権、即時的義務、裁判規範性あり）も含まれている。また、自由権規約に含まれる諸権利にも、自由権的側面のみならず社会権的側面が認められる。このように、自由権と社会権は明確に分けられるものではなく、相互に結びついた不可分の性質を有している。

理解を助けるため、一例として社会権規約第11条に規定される「居住の権利」³⁰を挙げて説明すると、居住の権利の実現には、国家に住環境の整備を求める権利（社会権的側面）もあれば、理由なく住居の立ち退きを強制しないよう国家に求める権利（自由権的側面）も含まれている、というような形である。

第二に、自由権規約の内容を実現するためには、社会権規約に定められた内容の実現が不可欠である。すなわち、社会権の保障があってこそ自由権の十分な保障が可能となるという点においても、両者は不可分の関係にある。これはテヘラン宣言、発展の権利宣言においても確認されている。

最後に、宣言及び行動計画のうち、該当する条文のうち主要なものを提示する。

1. 世界人権会議は、国際連合書章、その他人権に関わる文書及び国際法に従って、すべての者のためのすべての人権及び基本的自由の普遍的尊重、遵守、及び保護を促進する義務を履行すべきすべての国の厳粛な責務をあらためて確認する。これらの権利及び自由が普遍的な性格を有することは疑問の余地がない。（後略）
5. すべての人権は、普遍的且つ不可分であり、相互に依存し且つ関連している。国際社会は、公正で平等な方法で、同一の立場に基づき且つ等しく重点を置いて、人権を地球規模で取り扱わなければならない。国家的、地域的特殊性並びに様々な歴史的、文化的及び宗教的背景の重要性を考慮しなければならないが、すべての人権及び基本的自由の伸長及び保護は、その政治的、経済的及び文化的制度のいかに拘らず、国家の義務である。

²⁸ 自由権とは「国家に対して不作为（～しない）を求める権利」であり、「国家からの自由」という性質を持つ。例：プライバシーの権利

²⁹ 社会権とは「国家に対して作為（～する）を求める権利」であり、「国家による自由」という性質を持つ。

³⁰ 社会権規約第11条1項 この規約の締約国は、自己及びその家族のための相当な食糧、衣類及び住居を内容とする相当な生活水準についての並びに生活条件の不断の改善についてのすべての者の権利を認める。締約国は、この権利の実現を確保するために適当な措置をとり、このためには、自由な合意に基づく国際協力が極めて重要であることを認める。 https://www.mofa.go.jp/mofaj/gaiko/kiyaku/2b_004.htm

(強調は筆者によるもの)

ウィーン人権宣言においては「人権の普遍性」について「権利及び自由が普遍的な性格を有することは疑問の余地がない。」と強く断定する一方、「国家的、地域的特殊性並びに様々な歴史的、文化的及び宗教的背景の重要性を考慮しなければならない」として一定の留保をおいた。これは同宣言において文化相対主義の理念が明確に記載されたことを意味する。これに基づき、固有の文化や宗教は、女性のエンパワーメントのような概念が仮に普遍的人権であったとしてもそれに優越すると主張する国も存在する。しかし、その留保の上でも、同宣言が「その政治的、経済的及び文化的制度のいかに拘らず、国家の義務である」と再確認していることには注意されたい。

また「国際社会は、公正で平等な方法で、同一の立場に基づき且つ等しく重点を置いて」という記述により、「人権の非選択性」について言及がなされた。これは、国際社会が特定の人権や地域にのみ注目するのではなく、すべての人権を同一の立場に基づき且つ等しく重点を置いて扱うべきであるということを示すものである。とりわけ途上国は、自国の利害に応じて特定の人権問題には介入する、あるいは沈黙するという人権の選択的実践を批判し、人権規準は政治的・選択的に適用されてはならないという人権の非選択性を主張してきた。

3-2.人権各論：女性のエンパワーメント

文責：大野秀征

本会議が取り上げる「女性の経済的エンパワーメント」という概念は、単純なようでありながら、その法的性質及び定義については国際社会の間で明確な合意が存在しない。

「エンパワーメント(empowerment)」とは、能力・自律性・主体性の向上プロセスを指す概念であり、「権利(right)」すなわち特定の行為を国家に対して請求できる法的地位とは本来異なる性質を持つ。しかしながら現実の国際交渉においては、この二つの概念は意図的に区別されずに、曖昧なまま援用されることが多く、そのこと自体が国際人権法の発展及びその交渉における争点となってきた。本節のタイトルが「人権各論」となっているのはこのためであり、正確な理解を期すためにも、本節をはじめ本書全体として、エンパワーメントが権利であるかどうかの問題にあえて解を出さず、そのまま「女性の(経済的)エンパワーメント」という単語で表現することとする。

本稿の見立てを先取りすれば、「女性の経済的エンパワーメント」が扱う事項は、第一層：即時に履行されるべき確立した権利、第二層：漸進的に実現される権利、第三層：法的根拠を欠くかまたは希薄な政策目標、という三つの層に分解することができる。そして各層、とりわけ第二層と第三層の境界線が意図的に曖昧化されていることが、本会議における交渉構造に強く影響を与えることになるだろう。本稿は、この曖昧さを支える法的枠組みを、三つのハードロー(経済的・社会的・文化的権利に関する国際規約＝社会権規約、女性差別撤廃条約＝CEDAW、およびILO基本条約群)と、その曖昧さの制度的源泉である2030アジェンダ／持続可能な開発目標(SDGs)を通じて整理する。

3-2-1.経済的・社会的・文化的権利に関する国際規約

1966年に国連総会で採択された経済的・社会的・文化的権利に関する国際規約(社会権規約、International Covenant on Economic, Social and Cultural Rights : ICESCR)は、自由権規

約³¹と並んでいわゆる「国際人権規約」を構成する規約で、法的拘束力のある形で人権について詳細に規定した初の国際条約³²である。社会権規約では両性の平等を様々な箇所規定していることから、女性の経済的権利を法的拘束力のある形で包括的に規定した最初の国際条約でもある。現在170か国以上³³が批准しており、国際社会において普遍的に受け入れられているものであることから、女性の経済的権利を国際法的に構成する際の基礎となる。

社会権規約が規定する経済的権利について、いくつか抜粋³⁴して紹介する。

第二条

1. この規約の各締約国は、立法措置その他のすべての適当な方法によりこの規約において認められる権利の完全な実現を漸進的に達成するため、自国における利用可能な手段を最大限に用いることにより、個々に又は国際的な援助及び協力、特に、経済上及び技術上の援助及び協力を通じて、行動をとることを約束する。
2. この規約の締約国は、この規約に規定する権利が人種、皮膚の色、性、言語、宗教、政治的意見その他の意見、国民的若しくは社会的出身、財産、出生又は他の地位によるいかなる差別もなしに行使されることを保障することを約束する。
3. 開発途上にある国は、人権及び自国の経済の双方に十分な考慮を払い、この規約において認められる経済的権利をどの程度まで外国人に保障するかを決定することができる。

第三条

この規約の締約国は、この規約に定めるすべての経済的、社会的及び文化的権利の享有について男女に同等の権利を確保することを約束する。

第六条

1. この規約の締約国は、労働の権利を認めるものとし、この権利を保障するため適当な措置をとる。この権利には、すべての者が自由に選択し又は承諾する労働によって生計を立てる機会を得る権利を含む。
2. この規約の締約国が1の権利の完全な実現を達成するためとる措置には、個人に対して基本的な政治的及び経済的自由を保障する条件の下で着実な経済的、社会的及び文化的発展を実現し並びに完全かつ生産的な雇用を達成するための技術及び職業の指導及び訓練に関する計画、政策及び方法を含む。

第七条

この規約の締約国は、すべての者が公正かつ良好な労働条件を享受する権利を有することを認める。この労働条件は、特に次のものを確保する労働条件とする。

³¹ 市民的及び政治的権利に関する国際規約

³² なぜ「規約」と名がついた文書が条約なのか？と疑問に思った読者もいるかもしれない。そのような読者は第五章第二節を参照されたい。

³³ https://treaties.un.org/Pages/ViewDetails.aspx?chapter=4&mtdsg_no=IV-3&src=TREATY

³⁴ なお、社会権規約の規定はもちろんこの限りではないので、興味のある方はぜひ一読してほしい。

- (a) すべての労働者に最小限度次のものを与える報酬
 - (i) 公正な賃金及びいかなる差別もない同一価値の労働についての同一報酬。特に、女子については、同一の労働についての同一報酬とともに男子が享受する労働条件に劣らない労働条件が保障されること。
 - (ii) 労働者及びその家族のこの規約に適合する相応な生活
- (b) 安全かつ健康的な作業条件
- (c) 先任及び能力以外のいかなる事由も考慮されることなく、すべての者がその雇用関係においてより高い適当な地位に昇進する均等な機会
- (d) 休息、余暇、労働時間の合理的な制限及び定期的な有給休暇並びに公の休日についての報酬³⁵

1. 社会権規約の限界:「漸進的実現」条項——とその核心的例外

自由権と社会権という二つの権利の性格に応じて、対応する各規約は当事国の義務について規定を書き分けている。そのうち社会権規約に見出される最も大きな特徴は、第2条1項が定める「漸進的実現(progressive realization)」の義務である。上記にも記載があるが、改めて引用する。

この規約の各締約国は、立法措置その他のすべての適当な方法によりこの規約において認められる権利の完全な実現を漸進的に達成するため、自国における利用可能な手段を最大限に用いることにより、個々に又は国際的な援助及び協力、特に、経済上及び技術上の援助及び協力を通じて、行動をとることを約束する。

この規定により、締約国は「利用可能な手段の最大限度まで」の措置を取れば、条約上の義務を満足すると解される。

ただし、漸進的実現の範囲に服するのは権利の「完全な実現」であって、社会権規約の全規定が即時義務を免れるわけではない。社会権規約委員会是一般的意思第3号において、無差別原則(第2条2項)および男女同権条項(第3条)が漸進的実現に服さない即時の義務であるとした。したがって、女性が経済的権利の享受において差別されないこと自体は、資源の多寡にかかわらず即時に保障されなければならない。また同意見においては、各権利についての「最低限の中核的義務(minimum core obligations)」の存在と、達成された保障水準を後退させない「後退禁止(non-retrogression)」原則もまた認められている。

2. 「権利」と「エンパワメント」の間

社会権規約が定めるのは、労働・同一賃金・社会保障という具体的な権利である。しかし本会議のテーマである「女性の経済的エンパワメント」はこれらの権利の総体よりも広い概念を含意しており、科学技術分野(Science, Technology, Engineering and Mathematics : STEM)教育へのアクセス・デジタル経済への参加・起業機会の拡大などもその射程に入る。これらは社会権規約に明示的な根拠を持たず、政策目標として位置づけられているに過ぎない。

³⁵ 外務省: https://www.mofa.go.jp/mofaj/gaiko/kiyaku/2b_001.html

3-2-2.女性差別撤廃条約(CEDAW)

3-2-2-1.概要と位置づけ

1979年に国連総会で採択され1981年に発効した女性差別撤廃条約(Convention on the Elimination of All Forms of Discrimination against Women : CEDAW)は、現在189か国が締約国となっている、最も広く批准された人権条約の一つである。先述した社会権規約が権利の「種類」(経済・社会・文化)を軸に編まれているのに対し、CEDAWは「女性」という主体を軸に、あらゆる分野の差別撤廃を包括的に規定する点に特徴がある。「女性の権利章典(international bill of rights for women)」とも称される所以である。

CEDAWはその第1条で「女性に対する差別」を、女性の権利の享有を害する効果または目的を持つあらゆる区別・排除・制限として広く定義する。この定義は、形式的平等(法文上の平等)にとどまらず、結果における実質的(de facto)平等および間接差別をも射程に収める。

また、条約は第二部以下で個別のテーマについて「女子に対する差別」を定義し、締約国に対して差別の撤廃のために適当な措置をとることを求めている。経済的な問題に関する規定としては、11条を中心に、10条、13条、14条などが該当する。

3-2-2-2.法的特性:即時的無差別義務と実質的平等

条約における中核的義務、とりわけ第2条の差別撤廃義務は「遅滞なく」履行されるべき即時的義務として定式化されており、資源の制約を理由とする履行の先送りを原則として許容しない。この表現は社会権規約における「漸進的実現」と対比され、ここにCEDAWの特性があると言えるだろう。

さらに条約は、形式的平等にとどまらず実質的平等を志向し、暫定的な特別措置をその手段として認めている(第4条)。これは「機会の平等」を超えて「結果の平等」へと踏み込む点で、社会権規約や後述するILO条約よりも積極的な平等観を採用していると評価できる。加えて、1999年採択の選択議定書は個人通報手続および調査手続を設け、CEDAW上の権利に一定の裁判可能性(justiciability)を付与している。

3-2-2-4.CEDAWの限界

CEDAWはその包括的な実体的規定、そして即時の義務を定めた規定によって、女性のエンパワーメントにおける歴史的にも重大な条約であることは言を俟たない。しかし、CEDAWの規定は万能でなく、規定の実行力には以下に示す限界がある。

CEDAWは、主要な人権条約の中でも実体規定への留保が最も多い条約として知られる。とりわけ中核的義務である第2条や、家族関係を扱う第16条に対して、宗教的・文化的理由に基づく留保が集中している。こうした留保は、女性の経済的な「権利」をきわめて限られた範囲でしか認めない国々³⁶によって付されているものである。

したがってCEDAWは、規範内容の上では女性の経済的権利を最も直接的かつ強力に基礎づけながら、留保によってその拘束力が減減されうるといふ、二面的な性格を帯びている。

³⁶ また、こうした国々の地域的な偏在(特定の地域に集中していること)もまた、国際的に女性のエンパワーメントを推進する立場からは大きな問題と見做しうだろう

3-2-3.ILO基本条約群

3-2-3-1.ILOの役割と基本条約の構造

国際労働機関(International Labor Organization : ILO)は1919年の設立以来、国際連盟の時代から一貫して労働分野における国際的な基準設定を主導してきた。とりわけ1998年の「労働における基本的原則及び権利に関するILO宣言」は、加盟国がILO基本条約を批准していない場合であっても、その原則を誠実に尊重し促進・実現するよう努める義務を宣言した点が画期的であった。

なお、あらかじめ指摘しておくが、2022年の国際労働総会(ILO総会)は「安全で健康的な労働環境」を基本的原則及び権利の一分野として追加し、第155号条約(職業上の安全及び健康、1981年)および第187号条約(職業上の安全及び健康促進枠組み、2006年)を基本条約に組み入れた。これにより基本条約は現在10本となっている。ただしCSW61合意結論(2017年)が言及する「基本条約8本」は採択当時の数であり、本稿でもこれに従う。

3-2-3-2.ILO基本条約の法的特性:義務の明確性

社会権規約の「漸進的実現」義務と対照的に、ILO基本条約の多くは批准国に対して即時履行義務を課している。たとえば第29号条約第1条は「いかなる形態の強制労働も使用してはならない」と定め、第100号条約第2条は「同一報酬の原則を促進しなければならない」と義務的表現を用いている。

ただしILO基本条約も、「女性の経済的エンパワーメント」の全体を覆うことはできない。

第一に、ILO基本条約は有償・正規雇用を主たる対象として設計されており、無償ケア労働・非公式セクター・家内労働への適用は限定的である。合意結論第30段落が「無償ケア労働を不均衡に担っている」現実を問題として取り上げながら、ILO条約の文脈でその解決を図ることには構造的な限界がある。

第二に、CEDAWにおける留保問題と同様に、ILO基本条約の批准率には地域的な偏差があり、最も女性の経済的権利が脅かされている地域においてこそ未批准のケースが多い。

3-2-4.持続可能な開発目標(SDGs)

社会権規約とILO条約がエンパワーメントについて「権利」とする立場の核心を支えるとすれば、本会議の議論に充満する「目標」なる言葉はどこから来るのか。その制度的源泉が、2015年に採択された持続可能な2030アジェンダおよびSDGsである。

3-2-4-1. 法的性質:拘束力なき政治的コミットメント

2015年9月、国連総会は「我々の世界を変革する:持続可能な開発のための2030アジェンダ」(総会決議70/1³⁷)を全会一致で採択した。本アジェンダおよび17の持続可能な開発目標(

³⁷(非常に長大だが)A/RES/70/1は当然決議としてUN Digital Libraryにて公開されているので、興味がある人は今会議に関連する目標(Goals)及びそのターゲット、指標だけでも確認してみるとよいだろう。

Sustainable Development Goals : SDGs)は、条約ではなく総会決議の形式をとり、それ自体に法的拘束力を持たない。アジェンダ自身が目標を「意欲的(aspirational)」かつグローバルなものと位置づけ、各国の実情に応じた達成を想定している。

ここで重要なのは、この「拘束力の不在」こそがSDGsの全会一致採択を可能にした、ということである。仮に女性の経済的権利(に限らず、他のいわゆる「新しい権利」)を新たな条約上の義務として定式化しようとするれば、漸進的実現条項をめぐる国家間の対立が再燃し、合意は著しく困難になったであろう。SDGsは争点を「権利／義務」という枠組みから「目標／ターゲット／指標」という枠組みへと組み替えることで、合意を達成したのである。

3-2-4-2. SDGsの特徴①: 条約上の義務の「目標」への再構成

今述べたように、SDGsの第一の特徴は、確立した権利を新たに創設・宣言するだけではなく、既存の条約上の義務を「達成すべき目標」へ投影する点にある。例えば、以下のような箇所では女性のエンパワーメントに関する諸条約上の義務が目標へ再構成されている。

- ターゲット8.5は、2030年までに「同一価値の労働についての同一報酬」を含む完全雇用とディーセント・ワークの達成を掲げる。これは社会権規約第7条およびILO第100号条約が定める権利の内容をほぼそのまま反映するが、即時の義務ではなく「2030年までに達成すべき目標」として再構成されている。
- ターゲット8.7は、強制労働・人身取引・最悪形態の児童労働の撤廃を掲げ、ILO第29号・第105号・第138号・第182号条約の規範内容を目標へ再構成している。

このようにSDGsは、諸条約が課す履行義務を、期限付きの目標へと変換することで、いわゆる「新しい権利」の実体的な性質についての議論を回避したままに、国際社会に対する、ゆるやかだが確固たる(そして評価可能な)規範へ全世界を賛同させることに成功したのである。

3-2-4-3. SDGsの特徴②: ハードロー的基盤を持たない、新規の意欲目標

第二の特徴として、SDGsには既存の諸条約に明確な根拠を持たない目標も含まれる。

- ターゲット5.4の無償ケア・家事労働の認識・評価・再配分は、有償・正規雇用を主たる対象とする社会権規約およびILO条約では正面から捉えきれない領域である。確かにCEDAWは第5条(性別役割分担の修正)および委員会の一般勧告第17号(無償の家事活動の測定・計量)を通じてこの問題に一定程度踏み込むが、それは「認識・測定」と「差別の禁止」のレベルにとどまり、無償労働の再配分を求める実体的な請求権を生み出すものではない。SDGsはなお残るこの空隙を「目標」によって埋めている。
- ターゲット5.a(経済的資源・土地・金融サービスへのアクセス)、教育目標(STEMアクセスを含む)、デジタル経済への参加なども同様であり、これらは権利言語ではなく政策目標の言語で記述されている。

3-2-4-4. CSW61合意結論との接続: ハイブリッドな文言の由来

CSW61(2017年)の優先テーマが「変化する労働の世界における女性の経済的エンパワーメント」であったことは、本会議の議論が2030アジェンダの直接の延長線上にあることを示唆しているといえよう。合意結論は、一方で社会権規約・ILO条約という権利文書を「再確認」「想起」し(第2・3段落)、他方でSDGsの目標群を行動の枠組みとして取り込んだ。この二重の系譜を持つ合意結論は、ゆえに「権利の確認」と「目標の追求」という、いわばねじれの位置にある二つの様式が混在したものとなったのである。

3-2-5.「女性の経済的エンパワメント」の三層構造

女性の経済的エンパワメントについての「権利か目標か」という冒頭の問いに対する本稿の答えは、「いずれか一方ではなく、両者は連続したスペクトルをなしており、その中間に意図的な曖昧さが生み出されている」というものである。整理すると、本会議が扱う概念は冒頭で示した次の三層から構成される。

- 第一層：即時に履行されるべき確立した権利
- 第二層：漸進的に実現される権利
- 第三層：法的根拠を欠くまたは希薄な政策目標

この三層のうち、第一層と第二層は社会権規約・CEDAW・ILO条約というハードローに支えられた「権利」の領域であり、一方第三層は2030アジェンダに由来する「政策目標」の領域である。とりわけCEDAWは、無償ケア労働（第5条）や農村女性（第14条）といった本来は第三層へ押し出されがちな領域を拘束的条約の射程へ引き戻す点で特異な位置を占めるが、第2条等への留保が集中しているため、その規範力は批准国の留保状況に大きく左右される。注目すべきは、第二層と第三層の境界がSDGsによって意図的に曖昧化されている点である。SDGsはハードロー上の義務を目標言語へ翻訳し（8.5・8.7）、同時に権利基盤を欠く新規目標（5.4等）を同じ「ターゲット」の体裁の下に並置する。その結果、ある条項が確立した権利の反映なのか、それとも法的根拠を欠く意欲目標なのかは、文言の表面からは判別しにくくなる。

この曖昧さは、欠陥であると同時に合意形成のための機能でもある。拘束力ある実体的な権利義務として定式化すれば全会一致が望めない論点を、政策的な「目標」として包摂することで、SDGsは成立した。このような背景を踏まえているからこそ、史実の行動要請には「促す(urge)」 「奨励する(encourage)」 「求める(call upon)」 というあらゆる形の非義務的動詞が随所に用いられたのだといえよう。会議準備においては、女性の経済的エンパワメントが、これら三層の概念のいずれを含み、あるいは含まないのか、ということを経験の立場及びこの会議の合意としてあるべき立場から考えていくことになる。このことを考えるにあたって、女性の経済的エンパワメントに関連した条約・宣言・その他規範の各条項を読む際には、やはりそれがどのような法的性質を持つ規定か、ということを上記の三層に分けて整理することが必要となるだろう。第一層に触れる文言は確立した法的義務を背景に持つため、その後退は規範的に許容されにくい。これに対し第三層の文言は、政治的意思の表明にとどまる。この層の違いを意識しつつ、自国の主張を構成することは、今会議に向けた会議準備においての重要な一部分であるといえよう。本項の最初に掲げた「権利か目標か」という問いに対する判断は、最終的にはこの三層のいずれに各文言を位置づけるか、という点を総合的に斟酌することによって決せられよう。

3-3.人権各論：発展の権利

文責：岡部泰大

この節では、発展の権利という人権概念について解説する。この会議において発展の権利は、途上国にとっていわゆる「女性のエンパワメントの例外」として機能する。女性のエンパワメントは広く国際社会に要求される概念であるが、そのためには強靱な経済基盤や政治基盤を必要とする。しかしその充足度合いには当然国家間で差異がある。そして、その差異を埋めることもまた必要な人権保障であると定義したものが発展の権利である。

論点2において、この発展の権利の保障と女性のエンパワーメントの関係性について議論がおこなわれることが想定されるため、その材料として活用されたい。また、発展の権利の義務主体については論点3のコンディショナリティについてとも関連しうる。

3-3-1. 発展の権利とはなにか

「発展(開発)」という概念は、元々は1960年代の旧植民地諸国による「経済援助」や「不公正な国際経済体制の是正」を求める文脈から生じたものである。そして発展の権利とは、「経済的、社会的、文化的、政治的発展による利益の享受も保護すべき基本的人権の一部である」という、途上国が先進国との様々な格差を是正するために持ち出した概念である。

1960～70年代にかけて、途上国は単なる経済援助ではなく、不公正な国際経済体制そのものの変革(新国際経済秩序(New International Economic Order : NIEO)³⁸)を求めたが、結果は挫折に終わった。この頃から、それまでの失敗を踏まえ「発展」という語は経済的な側面だけでなく、人々が人間として生きるうえで必要な側面、例えば社会的側面や文化的側面などについても含むようになり、その概念を広範なものへと拡大させていった。

この運動が初めて国連の文書として結実したのが、1986年の国連総会における「発展の権利に関する宣言」である。しかし、この宣言はコンセンサスではなく、賛成47、反対1³⁹、棄権8⁴⁰という分裂の中で採択された。

冷戦終結後の1993年、ウィーン世界人権会議において歴史的な転換点が訪れる。アメリカを含むコンセンサスで採択された「ウィーン宣言及び行動計画」において、ついに「発展の権利は普遍的で不可分な権利であり、基本的人権の不可欠の一部である」と明記されたのである。長らくイデオロギー対立に晒されてきた発展の権利概念が、初めて国際社会全体の人権体系の中に正式に位置づけられた瞬間であった。

しかし、このコンセンサスは途上国にとって手放しで喜べるようなものではなかった。特に権利主体や義務主体については西側の要求を多分に受け入れ、大幅な妥協がなされた。また、コンセンサスとはいえあくまで宣言であり、国際人権規約のような厳格な国際法典ではないことも今後の課題とされた。

上記の大幅な妥協によって、発展の権利の内容は曖昧なものとなり、解釈が分かれるものとなった。特に解釈が分かれている点は「発展の権利の法的位置づけ」「発展の権利の権利主体」「発展の権利の義務主体」である。

3-3-2. 発展の権利の法的位置づけ

まず、「発展の権利の法的位置づけ」については、発展の権利に関するこれまでの合意が厳格な法的拘束力を持つ国際法の一部を構成せず、発展の権利宣言やウィーン人権宣言などの

³⁸ NIEOは、1974年国連特別総会にて可決された宣言である。比較優位原則に基づいた自由貿易などの、これまでの経済構造を刷新すべく、国連において新しい経済秩序を構想するという南側諸国=第三世界=AA 諸国たちの意欲的な試みのもと開催された会議。例えば、一次産品を主に輸出する非先進国は既存の貿易体制では先進国に追いつけず、経済格差は広がっていくばかりであると考え、先進国による片務的な援助(より詳細に言えば市場アクセスの改善や国際商品協定、保証融資制度)を要求するようになった。貿易だけではなく、様々な経済の分野並びに政治的なイデオロギーが絡む複雑な要求を非先進国が先進国に突き付けた宣言としてコンセンサスで採択された。

³⁹ アメリカ

⁴⁰ デンマーク、フィンランド、ドイツ連邦共和国、アイスランド、イスラエル、日本、スウェーデン、イギリス

「宣言」の形をとったにすぎないことから、「発展の権利」は法的に認められたではないとする立場が存在する。一方で、ウィーン人権宣言はコンセンサスを得ていることなどから法的に認められているとする立場も存在する。この立場の相違により、他の権利との優越関係や、後に解説するコンディショナリティの妥当性について見解が分かれることとなっている。

なお、このような法的位置づけの問題は、先述した世界人権「宣言」にも存在する。このような「宣言」の法的位置づけをめぐる問題については、5章の「ソフトローとハードロー」にて改めて解説を行う。

3-3-3. 発展の権利の権利主体

また、「発展の権利の権利主体」について、途上国はウィーン人権宣言の起草過程において、この権利主体を「国家」や「人民」という集団的性質を持ったものにしようとしていた。国家が権利を行使できるのであれば、国家の発展を理由に一時的に発展の権利を自由権に優越させ、自由権偏重により脱せない構造的貧困から抜け出すことも期待していた。つまり、この権利主体の如何によって、他の権利との優越関係が規定されるのである。

1993年のウィーン宣言第1部第10項では、「発展の権利宣言に規定された通り、人間個人が発展の中心主体である。」と記述された。これは権利主体を「個人」に限定しようとする西側陣営の主張が強く反映されたコンセンサスである。ただし、「中心的」主体として、やや断定的記述を避けた形で合意されたことには留意が必要である。また、「発展はすべての人権の享受を促進するものではあるが、発展が不十分であることをもって、国際的に認められた人権を奪うことを正当化する口実とされてはならない。」との記述もなされている。

3-3-4. 発展の権利の義務主体

発展の権利が「権利」である以上、それを保障する主体が必要となる。現在ODAなどの開発援助は義務ではないが、発展の権利に基づく義務を負う主体が国際社会であった場合、ODAなどの開発援助は「人権保障」という文脈で義務になりうる。このとき、後に解説するコンディショナリティ(条件)を開発援助に付することはできなくなる。なぜなら、コンディショナリティとは開発援助をするかしないかを援助する側の国が自発的に決定できるため成立しているからである。

1993年のウィーン宣言第1部第10項では、国際協力の重要性を

国家は互いに協力して発展の確保及び発展の障害となるものの除去に努めなければならない。国際社会は、発展の権利の実現と発展への障害の除去について、実効的な国際協力を促進しなければならない。発展の権利の実施に向けた継続的な過程は、国内レベルでの実効的な開発政策を必要とするとともに、国際レベルでの公正な経済関係と好ましい経済環境を必要とする。

と記すに留めたため、先進国に対する具体的な資源移転の義務化は回避されたものの、国際社会による協力などの必要性は明文化されている。

3-4. 人権？各論：宗教的価値観

文責：岡部泰大

この節においては、女性のエンパワメントと対立する概念として宗教的価値観を解説する。文化相対主義に基づきイスラム圏の諸国などが宗教的価値観について女性のエンパワメントなど西側諸国の提唱する普遍的人権に対して優越するのだと主張しうことはウィーン宣言の節で解説したとおりである。ここでは、女性のエンパワメントと対立する主要な宗教の一例としてイスラム教を挙げ、その宗教的価値観の具体的中身と、なぜイスラム諸国などが文化相対主義のもとそれらの価値観を断固として主張するかを解説する。

3-4-1.イスラム教と女性のエンパワメントはいかに対立するか

イスラム諸国における文化や慣習は、宗教的価値観の影響を非常に強く受けている。その理由や重要性については2項で解説するが、ここでは、具体的にどのような対立が生じているのかを例示する。

まず、前提として「平等」という概念が西側諸国とイスラム諸国において明確に異なる。西側諸国が主導する女性のエンパワメントは、選挙権や財産権、婚姻などにおいて「女性が男性と完全に対等な権利を得ること」を前提としている。一方、イスラム諸国が1990年に採択したカイロ宣言では、男女は「人間の『尊厳』において平等」と規定されており、「権利」の上での平等とは規定されていない。対立が生じている具体的な例としては、「一夫多妻制と結婚の不平等」「離婚と親権における非対称性」などのイスラム諸国の文化が挙げられる⁴¹。

このように、イスラムでは個人の権利よりも家族や共同体の権利を重視し、社会全体のために役割を果たすことが結果的に女性を含めた権利保護につながるという考え方をとるため、西側諸国のエンパワメントの価値観と真っ向から対立ことになるのである。

3-4-2.イスラム諸国における宗教の重要性

先述の通り、イスラム諸国には西側的価値観とは大きく異なるような文化や慣習、法規範が多く存在する。そしてこのようなイスラム諸国においてはそれらが非常に重視されている。その違いは、そもそもの「法」の起源における差異に基づく。

西側諸国の法は「ローマ法」を起源とし、近代以降に世俗化が進む中で公的な法律と私的な宗教・道徳が分離して発展してきた。対症的に、イスラム世界において法とされるシャリーアは神が人間に与えた「天啓法」として成立した。シャリーアとは本来「水場への道」を意味し、過酷な環境で生き残るための不可欠な指針であった⁴²。そのため、イスラム教国における「法」は、刑法など公的な部分の規律にとどまらず、唯一神への信仰といった宇宙論から、道徳などの倫理規範、さらには日常の細かな行為規範に至るまで、人間の生活のすべてを「神の規定」として包括して規律する。

また、「人権」の捉え方についても根本的に異なる。西側諸国的な価値観を土台とする国際基準(CEDAWも当然これに含まれる)は、個人の物質的欲求や数量的な基準に基づいて、個人が完全に対等な「権利」を得ることを目指す。また、私的分野である家族関係や社会の慣行にまで

⁴¹ あくまでもこれは一例に過ぎず、他にも女性への暴力の正当化など西側的価値観とは大きく異なるような文化や慣習、法規範が多く存在する。日本で暮らし西側的価値観の方に親しみを感じている我々には共感しがたい内容も多いが、次項にて解説する通り彼らにとってはそれが生来の重要な文化であり、価値観であり、法規範なのである。これらに対して一方的に自己の人権観を押し付けるのではなく、それらの根本から理解し、その上で現代において何が許容され何が許容されないかを冷静に議論する相対的な姿勢は、今回の議論においても必要とされるであろう。

⁴² このように、宗教やそれに基づく法、価値観などは、その宗教が生まれた国の地理的・歴史的背景の影響を強く受けている。完全に同一の地理的・歴史的背景を持つ国は存在せず、その点において、何らかの法や価値観が絶対に正しいと断定することは非常に困難なのである。

踏み込んで差別撤廃を求める。一方でイスラム諸国は、個人の権利よりも家族や共同体の権利を尊重し、社会全体のために役割を果たすことが権利保護につながるという考え方をとる。

これは、西側諸国において「法」が私生活や慣習を規律せず、かつ西側的な人権観が本BGの人権の歴史の部分で解説した「天賦人権論」に基づき成立、発展してきたのに対し、イスラム諸国においては「法」が私生活や慣習をも規律し、人権はその法を前提とした上で共同体の発展のための手段という文脈で成立、発展してきたという背景に基づく根本的な差異である。

そのため、西側諸国が主張する人権が、私生活や慣習において担保されるべき権利として主張されるとき、西側諸国においてそれが法と抵触することは少なく、対照的にイスラム諸国ではそれが法(特に、神の示した法)という、彼らにとって至上とされるものと抵触することが多いがために、彼らは対抗してシャリーアの重要性を主張するのである。

3-4-3.イスラム諸国は宗教に基く文化や慣習を国際社会でいかに正当化するか

このように西側諸国、ひいては国際社会で「標準」とされているような人権観と大きく異なる宗教、文化、法をイスラム諸国はいかに正当化しているかを解説する。

まず、ウィーン宣言5条に挙げられるような文化相対主義の立場からの正当化である。これについてはウィーン宣言の解説において触れるので、ここでは文化相対主義そのものの解説は省略する。文化相対主義への接続として、先に述べたような「法」や「人権観」の成り立ちからの根本的な違いが主張される。

また、第五章第二節にて解説するような条約に対する「留保」も積極的に付している。イスラム諸国は、CEDAWなどの国際的な人権条約を批准する一方で、条約の核心部分(CEDAWであれば、第2条の差別撤廃義務や、第16条の婚姻・家族関係における平等など)に対して、シャリーアを理由とした「留保」を付すことで、自国の慣習を法的に守り、正当化している。なお、なぜ価値観が衝突する条約をわざわざ批准するのかについては、エジプトのように「シャリーア自体がもともと男女の平等をうたっており、条約の趣旨と矛盾しない(西洋側の誤解である)」と主張するケースや、国際社会から「野蛮な国」として非難されるのを避けるための外交的手段⁴³として、本心では西欧的平等を拒否していつつ留保を前提に形だけ批准している、などの仮説が指摘されている⁴⁴。

3-5.政策:コンディショナリティ

文責:岡部泰大

この節では「開発援助におけるコンディショナリティ」という政策について解説する。この政策については論点3でその是非が問われることとなるので、その議論を理解するためのものとして活用してほしい。なお、本項は第二章における該当箇所の解説をより詳しくしたものであるから、部分的に内容が重複していることに留意されたい。

⁴³ この点について、第五章第三節が詳しい

⁴⁴ 岩本珠実(出版年不明)「イスラムと女性の人権 一国連での討議をととして」

まず、開発援助について簡単な解説を行う。具体的な例として開発協力やODAが挙げられる。開発協力やODAについての説明は、下記の外務省によるものを参照されたい。

開発協力とは、「開発途上地域の開発を主たる目的とする政府及び政府関係機関による国際協力活動」のことで、そのための公的資金をODA(Official Development Assistance(政府開発援助))といいます。政府または政府の実施機関はODAによって、平和構築やガバナンス、基本的人権の推進、人道支援等を含む開発途上国の「開発」のため、開発途上国または国際機関に対し、資金(贈与・貸付等)・技術提供を行います。⁴⁵

このように、資金や技術によって途上国の発展を支援するのが開発援助である。

そして、コンディショナリティとは「条件」を意味し、ここでは開発援助に関しての条件を指す。ここで問題とされている開発援助に関してのコンディショナリティとは、「大規模かつ重大な人権侵害」が行われている国に対して開発援助を差し控える、という文脈における「人権侵害のないことを開発援助の条件とすること」を指す。

まず前提として、「大規模かつ重大な人権侵害」が行われている国に対しては、「国連を通じた」開発援助を差し控えるべきだということは一般慣行として確立している。実際にそのような国への援助停止を求める決議の採択は国連総会で繰り返し行われている。しかし、ある国家が別の国家に対して、国連を通じない直接の援助を、人権の侵害を理由に差し止めたり、人権状況の改善を条件として援助を行ったりすることの是非は上記と異なり各国の間で共通の認識があるわけではなく、反対する途上国と賛成する先進国の間で意見の対立が生じている。

具体的には、(すでに第二章でみた通り)途上国は、経済的・社会的に国家が十分に発展していない段階においては、市民的・政治的権利(自由権)を保障することはできず、その「自由権の侵害」を経済援助の際の条件付けに利用することは経済格差の是正や本質的な人権保障を妨げていると厳しく反発し、一方で先進国は、人権とは普遍的なものであり、その普遍的な人権を侵害するために社会や経済の発展の遅れを口実としてはならないと主張した。このような意見の対立の根底には先述した人権の性質(普遍的or文化相対的)に関する対立がある。一方先進国は前提として人権は普遍的なものだと考えており、その普遍的な人権はいかなる状況においても侵害されてはならないものという立場から、人権状況の改善を開発援助の条件とすることは人権保障上なら問題なく、更に普遍的な人権保障のために有効な方法だと考えている。

対して、このようなコンディショナリティに途上国が反対する理由は2つある。1つ目は、主権国家内の個別的な人権問題について他国が意見をし、それを支援の条件することで、意見にある種の強制力をもたせようとすることは内政不干渉原則⁴⁶に反すると途上国が考えているためである。主に中国、マレーシア、インドネシアなどがこの点を強く主張している。

2つ目は、人権を援助のコンディショナリティとして扱うことは、新国際経済秩序の樹立を回避する口実であり、現在蔓延る南北間の格差を改革させることから目を背けさせていると途上国が考

⁴⁵ <https://www.mofa.go.jp/mofaj/gaiko/oda/about/oda/oda.html>

⁴⁶ 1970年の友好関係原則宣言の第3原則「憲章に従って、いかなる国の国内管轄事項にある事項にも干渉しない義務に関する原則」によって明文化された原則。詳細はBG第5章「友好関係原則宣言・内政不干渉原則・自決権」にて解説するためそちらを参照されたい。

えているためである。NIEOが採択された後に採択された、総会決議32/130⁴⁷では、その第1項(f)において「新国際秩序の実現は、人権と基本的自由の効果的な実現の不可欠な要素であり、したがって優先権を与えられるものとする」という内容を規定した。このような宣言や決議を背景とし、インドなどは、援助のコンディショナリティとして人権状況を利用することは、人権促進を湾曲し、現存の支配と従属の構造を変化させるものではないと強い不満を表した。

さらに派生して、途上国は「援助のコンディショナリティとして人権状況を利用することは不適切である」と先進国の行動制限を主張するだけに留まらず、「国際的な経済格差を生み出している現在の経済構造を改革することが、重要な人権問題であり、途上国が国内で人権を発展させるための状況を作り出すための経済援助をする"義務"が先進国には存在する」という先進国の行動義務をも強調した。

これは、人権の性質に関する途上国側の主張や、発展の権利の根本に存在する観念に通ずる「貧困から今日明日の衣食住に苦しむ人々が多いという現状では、彼らを救済するための社会権という人権の充足が第一義的目標であり、その充足を追求する中で個人の自由を守る自由権という人権を制限することは仕方がない。さもなくば本質的な人権保障ができない。」という途上国の背景から表出した主張である。

ウィーン人権宣言の起草過程においても、このコンディショナリティに関する議論は活発に行われた。その結果として記載された文言は下記の通りである。

発展はすべての人権の享受を促進するものであるが、発展が不十分であることをもって、国際的に認められた人権を奪うことを正当化する口実とされてはならない。

国家は互いに協力して発展の確保及び発展の障害となるものの除去に努めなければならない。国際社会は、発展の権利の実現と発展への障害の除去について、実効的な国際協力を促進しなければならない。発展の権利の実施に向けた継続的な過程は、国内レベルでの実効的な開発政策を必要とするとともに、国際レベルでの公正な経済関係と好ましい経済環境を必要とする。

(強調は筆者によるもの)

「障害となるものの除去に努めなければならない」「実効的な国際協力を促進しなければならない」「国際レベルでの公正な経済関係と好ましい経済環境を必要とする」などと抽象的なものが多く、経済援助に関するコンディショナリティは今後どう扱われるのか、に関しては具体的に決定されなかった。

しかし、「発展はすべての人権の享受を促進するものであるが、発展が不十分であることをもって、国際的に認められた人権を奪うことを正当化する口実とされてはならない。」とも記述されており、発展のために「国際的に認められた人権」を侵害する行為は明確に否定された。ただし、やはりこれを持ってしてコンディショナリティを否定することも、肯定することも文言上ではなされなかった。

⁴⁷ 「人権と基本的自由の効果的な享受を向上させるための、国連システム内の代替的アプローチと方法・手段」に付いての決議

参考文献

KMUNC25 ウィーン人権宣言会議BG

岩沢雄司(2023)。「岩沢国際法 第二版」東京:東京大学出版会

中谷和弘・植木俊哉・河野真理子・森田章夫・山本良(2022)。「国際法 第4版」有斐閣アルマ。

2021駒場後期ウィーン人権宣言会議BG

2023早稲田強化ウィーン宣言会議BG

2024早稲田新歓先住民族の権利宣言会議BG

松井芳郎, 1997, 「人権の普遍性と歴史性(上)」『前衛』(692):176-211

松井芳郎, 1997, 「人権の普遍性と歴史性(下)」『前衛』(694):190-222

皆川洸(1977)。「国際連合と国内管轄事項の原則」, 『一橋大学研究年報 法学研究(10)』。

深田三徳(1997)。「現代世界における人権概念と人権の普遍性」『法哲学年報(1997)』, 268-280.

伊藤 和夫. (1994年). 世界人権会議レポート2-ウィーン会議のあらまし. 時の法令, 1475, p66-77.

厚母浩, 1982, 「新国際秩序(NIEO)について」『広島経済大学経済研究論集』, 5(1):153-165

模擬国連の探求 2023年早稲田前期会議「新国際経済秩序樹立宣言(NIEO)」編

藤田早苗(2000)。「発展の権利についての『コンセンサス』の成立とその意義 -発展の 権利実施過程分析の前提として-」『国際開発フォーラム』(15):99-116.

神田 嘉延(1996)「地域発展の権利と生涯学習」北海道大学教育學部紀要, 71, 209-221.

『NGO が創る世界の人権ウィーン宣言の使い方--』明石書店

小杉泰 (2021)「イスラーム法(シャリーア)の構造的な理解と現代イスラーム世界の政治・経済の動向: イスラーム法源学を手がかりとした解析視座の確立をめざして」『立命館アジア・日本研究学術年報』Vol.2, pp.66-77。

法学研究科法律学専攻博士前期課程修了, pp.125-142。

第4章 CSW61に至るまで

文責：梶田啓太郎・奥洸太郎・飯田一志

この章では、CSW61に至るまでの主な条約や会議、CSW61そのものの解説、そしてこれらに関連する、国際人権法分野の主だった出来事などを時系列順に書いていく。この章を読むことで、CSW61への背景理解が促進されることを願いたい。

4-1.北京行動綱領；Beijing Platform for Action(1995)

文責：梶田啓太郎

1972年に国連は、CSWの枠組みにとどまらず、より世界的に女性の地位向上のための議論をするため、1975年を国際婦人年と定め、同年にメキシコシティにて第1回の世界女性会議を開催することを決めた。第1回会議以降も女性の地位向上は国際的議題として継続的に議論され、第2回@コペンハーゲン(1980年)、第3回@ナイロビ(1985年)と会議が重ねられてきた。しかし、これらの取り組みがされたにもかかわらず、教育・雇用・政治参加などの分野における男女格差は依然として深刻であり、冷戦終結後の新たな国際秩序の中で、より包括的かつ実効性のある枠組みの必要性が認識された。

こうした背景のもと1995年に開催された第4回目の北京会議では、189か国が参加し、女性の権利を「普遍的人権」として明確に位置づけるとともに、その実現に向けた具体的行動計画として「北京行動綱領(Beijing Platform for Action)」が採択された。

同綱領は、女性の地位向上を阻む主要課題として以下の12の重点分野を特定している。すなわち、①貧困、②教育、③健康、④暴力、⑤武力紛争、⑥経済、⑦権力・意思決定、⑧制度的メカニズム、⑨人権、⑩メディア、⑪環境、⑫女児である。これらの分野において、各国政府および国際機関に対し、法制度の整備、政策の実施、統計データの収集など具体的措置を講じることが求められた。特に重要なのは、「ジェンダー主流化(gender mainstreaming)」の概念が明確に打ち出された点である。これは、あらゆる政策・制度・計画にジェンダーの視点を組み込むことを意味し、以後の国際開発政策や国連活動の基本原則となった。

北京行動綱領は法的拘束力を有する条約ではないものの、各国の政策形成や国際機関の活動指針に大きな影響を与え、現在に至るまでジェンダー平等推進の国際的基盤として機能している。

4-2.女子差別撤廃条約(1979)の成立

文責：飯田一志

女子差別撤廃条約(Convention on the Elimination of All Forms of Discrimination against Women, CEDAW)は、1979年12月18日に国連総会で採択され、1981年9月3日に発効した。こ

ここでは成立過程に着目して、解説する。このため、この条約の成立による成果および影響は、第3章を参考にしてもらいたい。

まず、1960年代後半になると、女性差別は政治、教育、雇用、家族制度など多分野にまたがる構造的問題であるという認識が広がった。背景には、第二波フェミニズムの拡大、脱植民地化による新興独立国の増加、女性の開発参加の重要性への関心があった。これを受けて、女性の地位委員会は包括的な国際文書の作成を検討し始めた。

この結果、1967年、国連総会は「女子差別撤廃宣言」を採択した。この宣言には、教育・雇用・政治参加における平等、婚姻や家族生活における権利、差別的慣習の廃止などが掲げられた。しかし、それらには法的拘束力はなく、加盟国に努力を求めるにとどまったため、宣言だけでは実効性が不十分であるという懸念があった。

これらの懸念および国連は1976年から1985年を「国連婦人の10年」と宣言し、女性の地位向上を国際的に推進することを決定したという潮流から、女性の地位委員会は法的拘束力を持つ条約草案の起草作業を本格化させた。

これが起草された過程には、3つの段階があった。第一段階として、CSWが女性差別の定義、国家義務、政治・経済・社会・家庭生活における権利などを盛り込んだ草案を作成した。第二段階として経社理が草案を審査し、国連総会へ送付した。この段階では女性問題を開発問題として捉える途上国の主張も反映された。そして最後の第三段階では、社会・人道・文化問題を扱う国連総会第三委員会にて、より詳細な交渉が行われた。これら交渉での争点は以下の通りである。

- 差別の定義：意図的差別だけでなく、結果として不平等を生む制度も含めるか。
- 国家義務の範囲：単に差別を禁止するだけでなく、積極的措置（教育支援、雇用促進など）を義務付けるか。
- 家族制度への介入：婚姻、離婚、親権、相続などにおける男女平等をどこまで求めるか。これは宗教法や伝統慣習との衝突を招いた。
- 国際監視制度 条約履行を監視する委員会にどの程度の権限を与えるか。

特に第16条（婚姻及び家族関係における平等）の規定は最大の争点となり、イスラム諸国や伝統的家族制度を持つ国々から強い懸念が示された。

最終的に、条約草案は1979年12月18日に国連総会で採択された。投票結果は賛成130、反対0、棄権10であり、女性差別撤廃という理念については広範な支持が得られたといえよう。条約は20か国の批准を経て、1981年9月3日に発効した。

4-3.CSW58(2014)

文責：飯田一志

2014年に開催された第58回国連女性の地位委員会(CSW58)は、2000年から2015年までの開発目標を定めたミレニアム開発目標(Millennium Development Goals：MDGs)の総括として位置づけられ、女性と少女の地位向上に関する進展と課題が包括的に検討された。この会合は単なるMDGsのレビューにとどまらず、国際社会に対して、ジェンダー平等の達成が依然として

不十分である構造的要因を(意図的に、あるいはそうでない形で)明確に提示した点において重要である。

MDGsの期間(2000～2015年)において、初等教育へのアクセス改善や女子教育の拡大など一定の成果は見られた。しかしながら、女性の経済参加、政治的意思決定への参画、賃金格差の是正といった分野では進展が遅く、むしろ停滞または後退する地域も存在した。このような状況を受け、CSW58ではジェンダー不平等の問題は単なる「開発の遅れ」ではなく、「制度・構造・社会規範」に根ざした問題であるとの認識が共有された。

CSW58において特に強調されたのは、以下の構造的要因である。

- ジェンダー主流化の不十分さ:多くの政策において、女性の視点が周縁化されており、結果として男女間の格差が再生産されていること。
- 無償ケア労働の不可視性:女性は家事・育児・介護といった無償労働を過剰に担っているが、それはGDP等の経済指標に反映されず、政策上も十分に考慮されていないこと
- 差別的な法制度および社会規範の存在:多くの国において、女性の財産権、雇用機会、移動の自由などに制約が残されていること
- ジェンダー統計の不足:女性の貧困、労働状況、資源アクセスなどに関するデータが不足しており、適切な政策の立案。実行に対する障害となっていること

これらの要因は、単に女性の社会参加を制約するだけでなく、経済成長や持続可能な開発全体にも負の影響を及ぼしていると認識された。従来、女性の問題は教育や福祉の文脈で扱われることが多かったが、CSW58では、女性の経済的エンパワーメントや労働参加が経済成長や社会安定に不可欠であるとされた。また、ジェンダー平等の達成には、法制度改革、社会政策、経済政策、文化的変革を統合的に進める必要があるとされ、包括的アプローチの重要性が確認された。

このように、ジェンダー平等を「(特定領域における)開発の一要素」ではなく「あらゆる開発の前提条件」として位置付けた点に、CSW58の最大の意義があるといえよう。

なお、CSW58で提示された課題と方向性は、その後策定されるSDGsの起草・交渉に大きな影響を与え、接続された。

特に以下の点が重要である:

- ジェンダー平等についての独立した目標(SDGの5番目)の必要性
- 全ての目標へのジェンダー主流化
- 「誰一人取り残さない」という理念の導入
- 無償ケア労働や女性への暴力といった新たな開発課題の明確化

4-4.CSW59(2015)

文責:奥泷太郎

比較的大きな成功を収めたCSW58の翌年、CSW59はまず、1995年の「北京行動綱領」採択からの20年間を振り返り、166カ国から提出された評価報告などを基に深刻な現状を共有するところから始まった。共有された具体的な内容としては、女性の教育へのアクセスや平均余命など一部で進歩はみられるものの、その変化速度は非常に遅く不均等であり、男女間の格差は解消されてないというものであった。その背景には、多国籍企業の進出や経済環境の変化、宗教的

原理主義の台頭などにより、かえってジェンダーに基づく暴力が世界的に広がっていることや女性の人権を守るために活動している擁護者（NGO関係者など）が脅迫されたり命を落したりする事例が多発していることがあげられる。

このような深刻な状況の共有を背景に、CSW59ではSRHRについての本質的かつ抽象的な議論も、根深い対立を残しながら多く交わされることになった。ここにおける対立には、本書でこれまで説明してきたような、西側諸国とイスラム諸国との間の対立に加えて、キリスト教、特にカトリックの原理的な解釈を指示する国々とそれ以外の国々との間でおこった、いわゆる生殖のための権利の存否に関するものもあった。このような抽象的で根深い対立を前に、CSW59はその懸命な交渉にもかかわらず、合意結論を採択することができなかった。このような悲劇的な結果を前にして、次善策としての政治宣言が採択され、目標数値として「50-50 by 30」（2030年までに男女平等を完全に実現する）が掲げられた。これを達成するため、各国政府に対して以下の6つの具体的行動への注力が義務付けられることとなった。なお、内容からわかる通り、CSW58における合意提案が踏まえられている。

- 法・政策の執行強化：形骸化しているジェンダー平等のための法律や戦略を、実効性のある形で厳格に順守・実施する。
- 推進組織（メカニズム）の強化：各国でジェンダー平等政策を担う政府機関や組織の体制を整え、十分な権限を与える。
- ステレオタイプの変革：いまだに社会へ深く根付いている性別役割分担や、女性に対する差別的な慣習を根本から見直す。
- 資金（資源）ギャップの解消：ジェンダー平等施策や女性エンパワーメント活動を推進するための予算・財源を大幅に拡大する。
- 説明責任の強化：各国政府がすでに国際社会へ約束（コミットメント）している内容の進捗について、明確な責任を持って実行・報告する。
- データ収集と評価の向上：政策の効果や進捗を正確にモニタリングするため、性別で分けた統計（ジェンダー統計）の収集・分析能力を大幅に改善する。

また、同年9月に国連で「SDGs（持続可能な開発目標）の採択を控えていた」CSW59では、よりよい内容を採択すべく、積極的な働きかけが行われた。具体的には、単一の目標（のちの目標5：ジェンダー平等）を立てるだけでなく、貧困、教育、保健、環境など、SDGsが掲げる全ての分野・目標のなかに「ジェンダー主流化（平等の視点）」を横断的に組み込むべきだという強い姿勢が反映された。

4-5.MDGsからSDGsへの移行

文責：飯田一志

CSWが各年開催される中で起きた大きな変革といえば、SDGsの誕生である。2015年3月にCSW59が行われたあと、SDGsは国連持続可能な開発サミットにて2015年9月に採択された。

2000年に採択されたミレニアム開発目標（MDGs）は、貧困削減を中心とした8つの開発目標を掲げ、その中でジェンダー平等は「目標3：ジェンダー平等の推進と女性の地位向上」に組み込まれた。この目標の中で、具体的な指標としては、初等教育における男女格差の解消など、比較的測定可能で限定的なものが重視された。

MDGsが21世紀初頭の国際社会において一定の成果をあげた一方で、ジェンダー問題に関しては、教育分野など特定領域に矮小化しているとの批判も寄せられた。すなわち、女性に対す

る暴力、政治参加の不足、経済的不平等、無償ケア労働といった構造的問題にMDGsは十分に
対応できていなかった。

こうした反省を踏まえ、2015年に採択された持続可能な開発目標(SDGs)では、ジェンダーは
「より包括的かつ横断的な課題」として再定義された。まず、「目標5:ジェンダー平等を達成し、す
べての女性と女児のエンパワーメントを図る」が独立した目標として設定され、暴力の撤廃、児童
婚の廃止、無償ケア労働の評価、意思決定への完全参加など、より広範な課題が明確に盛り込
まれた。

さらに重要なのは、ジェンダーが単独の目標にとどまらず、貧困(目標1)、健康(目標3)、労働(目
標8)、不平等(目標10)など、すべての目標に横断的に関わる「主流化された課題」として位置づ
けられた点である。この背景には、すでに述べた第4回世界女性会議(北京会議)で提示された
「ジェンダー主流化」の理念が大きく影響している。

このように、MDGsからSDGsへの移行は、ジェンダー平等を単なる教育・福祉分野の課題と
してではなく、貧困、保健、労働、政治参加、人権などあらゆる開発課題と密接に結びつく「持続
可能な開発の基盤的要素」として再定義する過程であったといえる。特にSDGsでは、ジェンダー
平等が全ての国家に共通する普遍的課題として位置づけられたことで、その議論は開発援助の
枠組みを超え、各国の社会制度や価値観そのものに関わる問題へと拡大した。その一方で、単
に目標が広範になったからといって、問題が解決したわけではない。ジェンダー概念の拡大や権
利保障の在り方をめぐっては、現在も国際社会において大きな対立が存在している。欧州諸国
や国際人権団体が「女性の権利は普遍的な人権である」として包括的権利保障を求める一方、一
部国家は、文化・宗教・伝統的家族観への介入や、西洋的価値観の普遍化につながる懸念
を示している。このように、ジェンダー平等をめぐる議論は、単なる開発政策の問題にとどまら
ず、「普遍的な人権」と「文化的・宗教的多様性」、「国際規範」と「国家主権」の間の緊張関係を内
包する重要な国際政治上の争点として、SDGsの採択後も依然として、またはより一層大きな意
義を持つことになった。

4-6.CSW60(2016)

文責: 梶田啓太郎

大きな失敗を抱えて終わったCSW59の苦い経験をもとに、2016年に開催された第60回国連
女性の地位委員会(CSW60)は、「女性のエンパワーメントと持続可能な開発との連関(
Women's empowerment and the link to sustainable development)」を優先テーマとして議論を
行った。本会合は、2015年に採択された 2030 Agenda for Sustainable Development を受け、
SDGsの実施におけるジェンダー視点の統合を制度的に整理する初期段階の重要な国際会議と
して位置づけられている。

CSW60では、ジェンダー平等が単なる個別の政策課題ではなく、貧困削減、教育、経済成
長、社会的包摂などあらゆる開発目標の達成に不可欠な横断的要素であることが強調された。
特に、SDG5 =ジェンダー平等、の達成は他のすべての目標と相互に関連しており、ジェンダー
主流化(gender mainstreaming)の必要性が再確認された。

議論の中心となったのは、女性の経済的エンパワーメントである。労働市場における男女格
差、賃金格差、社会保障へのアクセスの不均衡などが依然として大きな課題であり、「ディーセン
ト・ワーク(働きがいのある人間らしい仕事)」の確保が女性の自立と持続可能な経済発展に不可
欠であると指摘された。また、女性が担う無償のケア労働(育児・介護・家事)の不均衡な負担

が、労働参加や教育機会の制約要因となっている点も強調され、その「認識・削減・再分配」が重要な政策課題として提示された。

さらに、法制度および政策枠組みの整備も重要な論点となった。とりわけ、CEDAWの実施強化や、国内法における差別的規定の撤廃が求められた。また、効果的な政策形成のためにはジェンダー統計の整備が不可欠であり、データに基づく意思決定の重要性も再度指摘された。

CSW60の成果として採択された「合意結論(Agreed Conclusions)」は、SDGsのジェンダー主流化を実現するための具体的な政策指針を提示している。そこでは、①法制度の強化、②教育および能力開発の促進、③女性の経済的エンパワーメントを支える経済政策、④社会保護の拡充、⑤ジェンダー統計の整備、⑥意思決定過程への女性の参画強化などが主要な行動分野として示された。

このように、CSW60は国際社会がMDGsからSDGsへ政策目標を移行させる時期において、ジェンダー平等を持続可能な開発の中核に位置づけるムーブメントを継続し、かつ定着させるための役割を果たした。また、本会合で提示された論点は、その後のCSWにおける議論、とりわけ労働市場と女性の経済的エンパワーメントを扱った2017年のCSW61へと引き継がれている。したがって、CSW60は現代の国際ジェンダー政策の方向性を理解する上で重要な転換点といえる。

4-7.CSW61(2017)

4-7-1.史実会合概略

文責：榊田啓太郎・飯田一志

2017年に開催された第61回国連女性の地位委員会(CSW61)は、「変化する労働世界における女性の経済的エンパワーメント(Women's economic empowerment in the changing world of work)」を優先テーマとして議論が行われた。本会期は、2015年に採択されたSDGsの実施初期にあたる時期に開催されており、ジェンダー平等と経済成長の関係性を再定義する重要な機会となった。

CSW61では、グローバル化、デジタル化、労働市場の流動化といった構造変化の中で、女性が依然として不利な立場に置かれている現状が指摘された。具体的には、①女性が低賃金かつ不安定な雇用に集中していること、②インフォーマル労働への依存が高いこと、③社会保障へのアクセスが限定的であること、が主要な課題として認識された。また、家事や育児などの無償ケア労働が女性に偏っていることが、労働市場への参加やキャリア形成を阻害する重要な要因として強調された。

さらに、教育機会や技能習得の格差、特にSTEM教育における女性の低参加率も問題視されたほか、職場における暴力やハラスメントが女性の経済的自立を妨げる重大な障壁であることが指摘された。加えて、農村女性、障害を持つ女性、性的少数者など、複合的な差別を受ける人々が「取り残されるリスク」を抱えている点も強調された。

これらの課題に対し、CSW61は合意結論(Agreed Conclusions)を採択し、女性の経済的エンパワーメントを促進するための包括的な政策枠組みを提示した。そこでは、法制度の整備、

教育・技能開発の強化、ジェンダーに配慮した経済政策の推進、インフォーマル労働への対応、技術革新への適応、女性の意思決定参加の拡大、民間セクターの関与強化といった複数の分野における行動が求められた。

特に重要な論点として、同一価値労働同一賃金の実現、無償ケア労働の「認識・削減・再分配」、および労働と家庭生活の両立を可能にする制度の整備が挙げられる。また、技術革新がもたらす機会とリスクの双方に対応し、女性のデジタル分野への参入を促進する必要性も強調された。

CSW61は、従来の権利中心の議論からさらに一步踏み込み、労働市場や経済構造そのものに内在するジェンダー不平等に焦点を当てた点で特徴的である。また、その成果はSDGsの実施、とりわけSDG5=ジェンダー平等、およびSDG8=働きがいのある人間らしい仕事、と密接に関連しており、国際社会におけるジェンダー政策の方向性に大きな影響を与えた。

4-7-2. 史実評価

文責：佐藤凱秋

4-7-2-1. 大論点1に当たる部分

女性の経済的エンパワーメントは単なる政策上の目標ではなく、女性の人権、労働における権利、経済的・社会的権利の実現と結びついた普遍的な規範として位置づけられる方向性となった。

合意結論では、女性の人権と基本的自由、経済的・社会的・文化的権利、労働権の普遍性・不可分性・相互関連性が強調され、CEDAW、北京行動綱領、2030アジェンダなど既存の多様な国際規範の枠組みの中で女性の経済的エンパワーメントを扱うことが確認された。また、無償ケア労働、賃金格差、社会保障へのアクセス、教育や技能開発へのアクセスなどは、単なる各国の経済発展政策ではなく、人権保障の問題として整理された。

一方で、合意結論では、2030アジェンダの実施について「各国の異なる現実、能力、開発レベル」を考慮し、国家の政策余地やリーダーシップを尊重することも確認されている。そのため、女性のエンパワーメント自体は普遍的な人権として認識されたものの、具体的な制度設計や実施方法については各国の状況に委ねられるという形になった。

4-7-2-2. 大論点2に当たる部分

女性のエンパワーメントと他の権利・問題との間に一方的な優劣の関係がある、とするのではなく、持続可能な開発、人権、各国の文化・宗教的背景などと相互補完的な関係として整理された。合意結論においては、このような相互補完的な関係に基づいて女性の権利を保障することが持続可能な開発や包摂的社会の形成につながるという枠組みで処理された。

4-7-2-3.大論点3に当たる部分

合意結論では女性のエンパワメントを達成するために国際協力、資金、ODA、技術移転などの重要性が強調され、開発援助や国際的な実現環境が女性の経済的エンパワメントを支える手段として位置づけられた。

具体的には先進国に対してODAへのコミットメントを実施すること、開発途上国に対して国際協力を活用すること、女性の経済的エンパワメントを促進するための資源動員を進めることなどの要求が、合意結論に盛り込まれた。また、援助、貿易、海外直接投資、技術政策などの国際的環境が女性のエンパワメントに影響することも認識された。

一方、国家がジェンダー平等を進める責任を持つこと、国際協力によってその実施を支援することが中心に示されており、特定のジェンダー政策の実施における要件を満たさない国への援助を制限するといった仕組みについては、合意されていない。しかしながら、各国の政策余地や発展段階を尊重するバランスを保ちつつも、女性のエンパワメントを国際協力および開発援助における最重要課題の一つとして明確に規定し、資金動員の優先度を高める方向で合意形成がなされた。

4-8.女性の経済的エンパワメントに関する現在までの世界的潮流

文責：梶田啓太郎・飯田一志

4-8-1.概略

女性の経済的エンパワメントが国際的な課題として認識されるようになった背景には、女性の社会進出の拡大と、それに伴って顕在化した構造的な不平等の存在がある。

まず、第二次世界大戦後から1970年代にかけて、多くの国で女性の教育水準が向上し、労働市場への参加が徐々に拡大した。さらに、フェミニズム運動の高まりや国際社会における人権意識の進展により、多くの国で漸進的に法制度上の男女平等が整備され、女性が働くこと自体は社会的に広く受け入れられるようになった。このような変化により、女性は家庭内に限定されない役割を担う主体として位置付けられるようになり、経済活動への参加が進展した。

また、1990年代以降のグローバル化は、女性の労働参加をさらに後押しした。製造業の海外移転やサービス産業の拡大は、大量の労働力を必要とし、その中で女性は重要な労働力として組み込まれていった。しかし、その多くは低賃金・不安定な雇用であり、社会保障や労働保護が十分に保障されていない状況に置かれていた。

このように女性の社会進出が進む一方で、「働いているにもかかわらず平等ではない」という現実が明確になったことが、問題の顕在化につながった。具体的には、男女間の賃金格差、職業的分離、昇進機会の不均衡、さらにはインフォーマル雇用への偏在といった構造的課題が広く認識されるようになった。

加えて、女性が担う無償のケア労働の問題も、経済的自立を妨げる要因として重要視されるようになった。家事や育児、介護といった活動は依然として女性に偏っており、これが労働市場

への参加やキャリア形成を制約している。このような負担は経済的価値として十分に評価されておらず、結果として女性の労働参加の質を低下させる要因となっている。

さらに、2000年代以降は経済危機や気候変動、紛争といった複合的な要因が、既存の不平等を拡大させた。特に脆弱な立場にある女性は、こうした外的ショックの影響を受けやすく、雇用機会の喪失や生活基盤の不安定化に直面することが多い。

このような経緯を通じて、女性の社会進出そのものは一定の進展を遂げたものの、その背後に存在する構造的な不平等が十分に解消されていないことが明らかとなった。すなわち、問題の本質は「女性が働いていないこと」から「女性が不利な条件で働かされていること」へと移行したのである。

この認識の変化こそが、女性の経済的エンパワーメントを単なる雇用問題ではなく、構造的かつ包括的な政策課題として位置付ける契機となり、国際的な議論の中心に据えられるに至った。

4-8-2.労働市場の変化

まず、労働市場におけるジェンダー不平等が顕在化した背景には、女性の労働参加の拡大そのものがある。第二次世界大戦後から1990年代にかけて、教育水準の向上や法制度の整備を背景に女性の就労は増加したが、その過程で女性が低賃金・不安定雇用に集中するという構造が明確になった。特に、グローバル化の進展により、輸出志向型産業やサービス業に女性が大量に組み込まれる一方で、インフォーマル雇用や非正規雇用の拡大が進み、労働の質の格差が可視化された。

この問題が国際的に議論されるようになった契機の一つは、すでに解説した1995年の北京世界女性会議およびその後のフォローアップである。同会議では、女性の経済的権利や労働市場における差別が主要な課題として位置付けられ、その後も国連を中心に、雇用の量だけでなく質に焦点を当てた議論が展開されてきた。また、2000年代以降の経済危機や雇用不安の拡大は、女性が不安定な雇用に偏在している現実を改めて浮き彫りにした。

現在に至るまで、女性の労働参加率は多くの地域で上昇しているものの、職業的分離や賃金格差は依然として存在している。女性は低賃金部門や昇進機会の少ない職種に集中する傾向があり、これは教育やスキルの問題だけでなく、社会規範や制度的制約、さらには企業慣行といった構造的要因によって再生産されている。加えて、グローバル経済の競争環境は、コスト削減や柔軟な雇用形態の拡大を促し、その影響は特に女性労働者に集中しやすい。

このように、現代の労働市場は女性に新たな機会を提供する一方で、質の低い雇用への固定化という課題を生み出している。したがって、今後の議論においては、単なる雇用創出ではなく、「ディーセント・ワーク(働きがいのある人間らしい仕事)」の確保や、雇用の質の改善が重要な問題点となる。

4-8-3.技術革新

技術革新がジェンダー問題として顕在化した背景には、デジタル化と自動化が労働構造を急速に変化させたことがある。特に2000年代以降、ICTの普及により新たな産業が生まれる一方で、既存の雇用が機械に置き換えられる可能性が高まり、労働市場の再編が進んだ。この過程

で、女性が多く従事してきた単純労働や製造業の職種が影響を受けやすいことが明らかとなり、技術革新がジェンダー格差に与える影響が問題として認識されるようになった。

この問題が本格的に議論されるようになった契機は、デジタル経済の拡大とともに、STEM分野における女性の低い参加率が国際的に注目されたことである。国連や各国政府は、技術分野への女性の参入を促進する政策の必要性を指摘し、教育やスキル開発の重要性を強調するようになった。また、「第4次産業革命」と呼ばれる技術変化の加速は、雇用の未来に関する議論の中で、ジェンダーの視点を不可欠なものとした。

これらの技術は、新たな産業や雇用機会を創出し、従来参入が難しかった分野へのアクセスを可能にすることで、女性の経済活動を拡大させる力を持っている。例えば、デジタル金融サービスやオンラインビジネスの普及は、地理的・社会的制約を受けやすい女性にとって新たな機会を提供している。また、リモートワークや柔軟な働き方の拡大は、家事や育児との両立を可能にし、女性の労働参入を支える。

しかしながら、技術革新は必ずしも平等な恩恵をもたらすわけではない。自動化やAIの進展は、特に女性が多く従事してきた製造業や単純労働を代替する可能性もあり、雇用機会の喪失につながるリスクも指摘されている。また、史実の議論にもあるとおり、STEMIにおける女性の参加率は依然として低く、デジタルスキルへのアクセス格差が新たな不平等を生み出している。

そのため、経済的エンパワーメントの文脈における現在の議論は、技術革新による悪影響をいかに防ぎ、また革新によって変化する労働環境に女性が以下に参入できるか、という点に移っている。

4-8-4. ケア経済

女性の社会進出が進む中で、その制約要因として浮かび上がったのが、無償のケア労働の問題である。家事、育児、高齢者介護といった活動は社会の再生産を支える不可欠な役割を担っているが、その多くは女性によって無償で担われてきた。

このようなケア労働の偏在は、女性の労働市場参加やキャリア形成に大きな制約を与えている。例えば、育児や介護の責任を負う女性は、フルタイム雇用への参加や昇進の機会を制限されることが多く、結果として低賃金・不安定な雇用にとどまりやすい。また、こうした労働は国内総生産(GDP)に反映されないため、その経済的価値が過小評価される傾向にある。

この問題が国際的に議論されるようになった契機は、女性の労働参加率の上昇にもかかわらず、経済的地位の向上が限定的であったことへの認識である。北京行動綱領以降、無償ケア労働の重要性が強調され、さらに2010年代に入ると、SDGsの中でもケア労働の認識と再分配が明確に位置付けられた。これにより、ケアの問題は家庭内の問題ではなく、経済政策や社会政策の課題として扱われるようになった。

さらに、少子高齢化の進展によりケア需要は世界的に増大しており、従来の家庭中心のケア体制は限界を迎つつある。この状況に対応するため、ケアサービスの公的提供や市場化が進められているが、これらの取り組みは新たに低賃金のケア労働を生み出す可能性も指摘されている。

このような中で、ケアの負担をどのように再分配するかは重要な政策課題となっている。具体的には、育児休業制度や保育サービスの充実、さらには男性の家庭内役割の拡大が求められる。また、ケア労働の社会的評価を高め、その経済的価値を適切に認識することも重要である。

したがって、ケア経済の問題は単なる福祉政策の枠を超え、労働市場の構造やジェンダー平等に深く関わる課題として位置付けられる。

4-8-5. 文化的背景に基づく対立

この節では特に文化的背景に基づく対立について焦点を当てて記述する。既出の文脈を視点の角度を変えて書いているため、重複を含む。余裕があれば、読んでいただきたい。

女性の経済的エンパワーメントの達成の障壁には、文化的背景に基づく対立が根深く関わっている。昨今SDGsの普及やグローバリズムの進展によって、極度な全体化とも取れる政策が蔓延し、各個の文化が持つ独自性を失う事例が出てきている。今回の議題についても、レイヤーが違えど似たような構図を孕んでいると言える。

これはハーバード・スペンサーなどが「社会進化論」を提唱した時から、否、それ以上前から変わらない、「マクロな国際的な目標や潮流」と「ミクロな文化・文明やその人々が営む暮らし」の摩擦である。

4-8-5-1. 国際規範及びその潮流と文化相対主義

文化相対主義とは、特定の文化の価値観だけで異なる文化を判断するのではなく、文化的な違いを認め、その文化がはぐくまれた環境や歴史的背景から多角的に理解しようとする考え方である。これらの背景としては、19世紀の西欧列強による植民地支配により、西欧の自分か中心主義の価値観から現地の文化が軽視された事への反省から生まれ、19世紀後半から20世紀の初頭にかけて人類学者によって提唱された事があげられる。

一方でこの考え方を尊重するうえでの問題点もある。それは価値観の違いを認めることで、倫理観も相対化してしまう恐れがあることだ。つまり、文化相対主義をゆるぎない正義とする場合、価値観や文化に絶対的な正解や優劣は存在せず、すべてを状況によって変わるものとしてとらえる態度を容認してしまう危険性をはらんでいる。

具体例の一つとしては児童労働があげられ、この例はまさにその国の文化的価値観と国際的な規範の間でジレンマが生じているといえよう。ある発展途上国では、貧困家庭において家計を支えるための児童労働が是認されている。一方で、国際的には子どもの権利条約が定められており、児童労働は重大な人権侵害とみなされる。このように、文化相対主義に立てば、この国の文化を尊重し児童労働を認める必要があるが、人権尊重からは決して認められないというジレンマが生じているのだ。

4-8-5-2. 宗教的対立

2010年代後半の国際社会では、中東・北アフリカ地域を中心に、宗教的・宗派的対立を含む複合的な武力紛争が深刻化していた。特にシリア内戦やイラクにおけるISIL(いわゆる「イスラム国」)の活動、ナイジェリアにおけるボコ・ハラムの台頭などは、多数の難民や国内避難民を発生させ、各国・地域の社会経済基盤に深刻な影響を及ぼした。こうした紛争の影響は女性や少女に

対して特に深刻な形で現れ、教育、雇用、保健医療などの基本的なサービスへのアクセスを著しく制限した。

紛争地域では、学校や職場の破壊、治安悪化による移動制限、強制移住などによって、女性や少女が教育を受ける機会を失う事例が広く報告された。また、家計の悪化や社会インフラの崩壊により、女性が正規雇用へアクセスすることは一層困難となり、多くの女性が低賃金の非公式労働（インフォーマル・セクター）や無償のケア労働に従事せざるを得ない状況に置かれた。

さらに、一部地域では宗教的・文化的規範を背景として、女性の就労、財産所有、金融サービスへのアクセスが制限されており、紛争以前から存在していたジェンダー格差が拡大する要因となった。加えて、ISILなどの過激派組織による女性や少女の強制的拘束、人身売買、性的搾取は、被害者の人権を著しく侵害するだけでなく、将来的な教育機会や経済的自立の可能性をも奪う深刻な問題として国際社会から懸念された。

しかし、女性の経済的格差の問題は紛争地域に限られたものではなかった。世界全体においても、女性は男性と比較して労働市場への参加率が低く、同一または同等の労働に対する賃金格差、管理職や意思決定層への参画不足、無償ケア労働の偏在といった構造的課題に直面していた。

特に、女性はインフォーマル経済に従事する割合が高く、社会保障や労働法上の保護を十分に受けられない状況に置かれることが多かった。このような状況は、1995年の北京行動綱領が提起した「女性と貧困」「女性と経済」「女性と武力紛争」といった課題が、20年以上を経た当時もなお継続的な国際課題であることを示していた。

さらに2015年には、「持続可能な開発のための2030アジェンダ」が採択され、SDGs（持続可能な開発目標）が国際社会共通の目標として掲げられた。なかでも目標5「ジェンダー平等を実現しよう」および目標8「働きがいも経済成長も」は、女性の経済的エンパワーメントと密接に関係しており、女性が教育や雇用、金融サービスへ平等にアクセスできる環境の整備が持続可能な開発の実現に不可欠であるとの認識が広がった。

また、技術革新やデジタル化が進展する「変化する労働世界」においては、新たな雇用機会や経済活動の可能性が拡大する一方で、女性がその恩恵を十分に享受できるよう、教育や技能開発へのアクセスを確保する必要性も指摘されていた。

こうした背景の下、第61回女性の地位委員会（CSW61）では、「変化する労働世界における女性の経済的エンパワーメント（Women's Economic Empowerment in the Changing World of Work）」が優先議題として設定された。

同委員会は、女性の経済的自立が貧困削減や経済成長の促進のみならず、紛争や差別によって生じる脆弱性の克服、さらには持続可能で包摂的な社会の実現にも寄与するとの認識を共有した。そして各国に対し、教育への平等なアクセスの確保、ディーセント・ワーク（働きがいのある人間らしい仕事）の推進、賃金格差の是正、金融サービスへのアクセス改善、社会保障制度の拡充などを通じて、女性の経済的エンパワーメントを促進することを求めた。

4-8-5-3. 女性の社会進出と文化的多様性

女性の経済的エンパワーメントの推進については、その必要性に対する国際的な認識が広がる一方で、女性の権利をどのように実現するかをめぐる各国間で見解の相違が存在して

いた。特に、ジェンダー平等や女性の社会進出を促進する政策と、各国が有する文化的・宗教的価値観との関係は、国際社会における継続的な論点の一つとなっていた。

1995年に採択された北京行動綱領は、女性の権利が普遍的人権であることを再確認し、教育、雇用、政治参加、保健医療などあらゆる分野における男女平等の実現を求めた。

しかし、その実施過程においては、一部の加盟国から、ジェンダー平等に関する国際的基準が各国の文化、宗教、伝統的家族観に十分配慮していないとの指摘もなされた。特に、女性の就労、相続権、家族内の役割分担、婚姻制度、生殖に関する権利などの分野では、国際的な人権規範と国内の社会・文化的慣習との間の相違が、国際交渉における主要な争点の一つとなった。

こうした議論の背景には、国際連合加盟国が有する歴史的・文化的背景の多様性が存在する。各国は異なる宗教、社会制度、家族観の下で発展してきており、女性の社会的役割や家族における位置づけについても様々な価値観を有している。そのため、一部の加盟国は女性の権利向上の必要性を認めながらも、社会の安定や文化的アイデンティティの維持を理由として、急速な制度改革には慎重な姿勢を示している。

また、国際社会において提唱されるジェンダー平等の概念が、特定の地域や文化圏の価値観を前提としているのではないかと懸念を表明する国も存在している。これに対し、伝統的な家族の保護を重視する国々は、家族内における男女の補完的な役割分担や保護のあり方を強調することが多い。

一方で、多くの国際機関や市民社会組織は、文化や宗教を理由として女性に対する差別や不平等が正当化されるべきではないと主張している。女性差別撤廃条約(CEDAW)や北京行動綱領は、各国の文化的背景を尊重しつつも、教育、雇用、政治参加、保健医療などの分野において女性が男性と平等な機会を享受できる社会の実現を求めている。

国際人権法の枠組みにおいても、文化的・宗教的多様性の尊重は重要な原則である一方、文化や宗教を理由として女性に対する差別や暴力を正当化することは認められないとの考え方が広く共有されている。

また近年では、文化や宗教と女性の権利を対立的に捉えるのではなく、両者を両立させる取り組みも進められている。例えば、宗教指導者や地域共同体の代表者を政策形成や啓発活動に参加させることや、地域社会の価値観を踏まえた形で女子教育や女性の職業訓練を推進することなどが実践されている。

このようなアプローチは、外部からの価値観の押し付けとして受け取られることを防ぎながら、地域社会の内部からの自発的な変革を促し、女性の権利向上を実現する手段として注目されている。

このように、女性の経済的エンパワーメントを推進する上では、ジェンダー平等の実現という共通目標を共有しながらも、各国の文化的・宗教的多様性をどのように考慮するのかという課題が存在している。

第61回女性の地位委員会(CSW61)においても、女性の経済的エンパワーメントを推進する過程で、ジェンダー平等の推進と各国の社会・文化的背景との関係が加盟国間で議論された。特にCSW61の合意結論では、女性を無償のケア労働や伝統的な役割のみに固定化するジェン

ダー・ステレオタイプを打破する必要性が再確認される一方で、各国の社会的・文化的背景や国内事情を考慮しながら政策を実施する必要性も認識された。

加盟国は、女性の権利を保障する国際的な基準と、それぞれの社会が有する歴史的・文化的背景との調和をどのように図るべきかについて議論を重ねており、この問題は現在に至るまでジェンダー平等政策をめぐる国際的議論の中心的課題の一つとなっている。

参考文献

4-1

https://www.unic.or.jp/info/un/un_organization/ecosoc/
<https://www.mofa.go.jp/mofaj/files/100090947.pdf>
https://www.gender.go.jp/international/int_kaigi/int_csw/index.html
<https://www.unwomen.org/en/how-we-work/commission-on-the-status-of-women>

4-4

出典: ① 国連憲章 (1945)

<https://www.un.org/en/about-us/un-charter/full-text>

② 世界人権宣言 (1948)

<https://www.un.org/en/about-us/universal-declaration-of-human-rights>

③ 女子差別撤廃宣言 (1967)

<https://www.ohchr.org/en/instruments-mechanisms/instruments/declaration-elimination-discrimination-against-women>

④ 女子差別撤廃条約 (1979)

<https://www.ohchr.org/en/instruments-mechanisms/instruments/convention-elimination-all-forms-discrimination-against-women>

⑤ UN Women「World Conferences on Women」

<https://www.unwomen.org/en/how-we-work/intergovernmental-support/world-conferences-on-women>

⑥ Freeman et al., *The UN Convention on the Elimination of All Forms of Discrimination against Women: A Commentary* (2012)

4-6

- ・United Nations, Beijing Declaration and Platform for Action, 1995.
- ・UN Women, “Gender Mainstreaming in Development Programming.”
- ・UN Sustainable Development Group, “Gender Mainstreaming,” 2019.
- ・UNSDG, “The Beijing Declaration and Platform for Action at 30, and why that matters for gender equality,” 2025.

- Reuters, "Leaders lament slow progress on women's rights 30 years after Beijing milestone," 2025.
- AP News, "Confronting backlash against women's rights, 193 nations commit to speed action on gender equality," 2025.

第5章 周辺知識解説

5-1. 友好関係原則宣言・内政不干涉原則

文責：岡部泰大

これから解説する内政不干涉原則とは、簡単に言うと「国は他国の国内問題について、命令的に口出ししてはならない」というものである。今回の議論においては、第3章で解説した、開発援助へのコンディショナリティに否定的な意見を持つ途上国らが、「コンディショナリティは実質的な内政干渉である」という論理関係で用いることが想定される。

「他国の内政に干渉してはならない」という概念は19世紀初頭にその萌芽を見ることができ、その後凡そ1世紀をかけて確立され、すでに国際連盟規約には内政不干涉に関する規定が存在した⁴⁸が、第二次世界大戦後の国際秩序においては、まず国際連合憲章第二条第四項・第七項にその旨が規定された。

国際連合憲章

第二条

この機構及びその加盟国は、第1条に掲げる目的を達成するに当っては、次の原則に従って行動しなければならない。

(中略)

第四項 すべての加盟国は、その国際関係において、武力による威嚇又は武力の行使を、いかなる国の領土保全又は政治的独立に対するものも、また、国際連合の目的と両立しない他のいかなる方法によるものも慎まなければならない。

(中略)

第七項

この憲章のいかなる規定も、本質上いずれかの国の国内管轄権内にある事項に干渉する権限を国際連合に与えるものではなく、また、その事項をこの憲章に基く解決に付託することを加盟国に要求するものでもない。但し、この原則は、第7章に基く強制措置の適用を妨げるものではない。⁴⁹

一方、その後も西欧列強による植民地支配が残り続けたことから、その規定の解釈については1940年代後半および50年代を通して争われ続けた。

1960年代、多くのAA諸国⁵⁰が独立を果たし、彼らは西洋中心・植民地主義的な国際秩序の崩壊あるいは変化を強く望み、この動きは東欧諸国や「平和共存」路線を推進してきたソ連などの協力もあり一層高まった。これらの国々の一部が「諸国間の平和共存に関する国際法の考察」という仮議題を総会の議題に加えることを提案し、西側諸国の修正提案などを踏まえ「国連憲章に従った諸国家間の友好関係と協力」として議題に加わった。

⁴⁸ 理事国による介入の限界を規定した国際連盟規約第15条など

⁴⁹ 国連憲章テキスト

⁵⁰ アジア・アフリカ諸国。特に旧植民地や新興国、非同盟諸国などの含意を込めて呼称することが多い。

1962年から1970年までの非常に長い間議論が行われ、結果としてコンセンサスで採択されたのが、いわゆる「友好関係原則宣言」⁵¹である。この宣言は以下の7つの原則を内包し、国際法上非常に重要であり、その内容と性質上、様々な場面で参照・引用されるものである⁵²。

1. 武力不行使原則
2. 紛争の平和的解決原則
3. 内政不干渉原則
4. 協力義務原則
5. 人民の同権及び自決の原則
6. 主権平等原則
7. 義務の誠実履行原則

今回の議論において非常に重要となるのは第3原則たる内政不干渉原則である。その中身を詳しく見ていこう。

憲章に従って、いかなるの国の国内管轄権内にある事項にも干渉しない義務に関する原則

いかなる国又は国の集団も、直接又は間接に、理由のいかんを問わず、他の国の国内又は対外の事項に干渉する権利を有しない。したがって、国の人格又はその政治的、経済的及び文化的要素に対する、武力干渉及びその他すべての形の介入又は威嚇の試みは、国際法に違反する。

いかなる国も、他の国の主権的権利の行使を自国に従属させ、またその国から何らかの利益を得るために、経済的、政治的若しくはその他いかなる形であれ他国を強制する措置の使用又は使用の奨励をしてはならない。また、いかなる国も、他の国の政権の暴力的による転覆を目的とする、破壊活動、テロ活動若しくは武力活動を、組織し、援助を与え、あおり、資金を与え、扇動し若しくは許容してはならず、又は他の国の内戦に介入してはならない。

人民からその民族的アイデンティティーを奪うための武力の行使は、彼らの不可譲の権利及び不干渉の原則を侵害するものである。

すべての国は、他の国によるいかなる形の介入も受けずに、その政治的、経済的、社会的及び文化的体制を選択する不可譲の権利を有する。

上記の各項のいずれも、国際の平和及び安全の維持に関する憲章⁵³の関連諸規定に影響を及ぼすものと解釈されてはならない。⁵⁴

内政不干渉原則とは、「国は他国の国内問題に干渉してはならない」という不干渉義務を定めた原則である。関連する判例としてコルフ海峡事件やニカラグア事件に対する国際司法裁判所⁵⁵の判決⁵⁶などがある。これらの判例では、ICJは主権侵害と不干渉義務違反を同時に認定し

⁵¹ A/RES/2625(XXV). 日本語の正式名称「国際連合憲章に従った諸国間の友好関係及び協力についての国際法の原則に関する宣言」の通り、前提として国連憲章を強く意識しており、その原則を具体化する宣言となっている。1970年、第25回国連総会で採択された。

⁵² ということは模擬国連でも度々目にするようになる宣言であり原則群である。今回重要になるのは一部の原則だが、それ以外についてもいつか確認してみるとよい。

⁵³ 筆者注) 国際連合憲章のこと

⁵⁴ ベーシック条約集2024 P35

⁵⁵ 英語正式名称は“International Court of Justice (ICJ)”。国連憲章によって、国連の主要な司法機関と位置づけられている。

⁵⁶ コルフ海峡事件判決は1949年、ニカラグア事件は1984年のものであり、それぞれの判決が出た年代は大きく異なる。そして、年代が異なるということはそれぞれの判例の背景となる法秩序も異なる。後述するように、国際法の変動(つまり、条約の採択や改正)によって国内管轄事項の範囲は変動する。そして国際法というルールは漸進的に発展することは多くあれど、後退することはほとんど無いため、国際関心事項とされる領域は年代とともに広がっていく。よって、1946年のコルフ海峡事件と1984年のニカラグア事件では後者の時代の方が国際関心事項が指し示す範囲が広がっていることに留意が必要である。

た。このことから分かる通り、不干渉義務は国家主権や主権平等の原則から派生するもので、国が他国の「国内問題」に「干渉」とすると、この義務に違反したことになる。では、「国内問題」とはなにか、「干渉」とはなにか、その義務の例外とはなにかを見ていこう。

国内問題(国内管轄事項)⁵⁷とは、国が他国などの外部からの干渉なしに対処できる問題や決定できる事項である。それは国際法によって規律されていない留保領域(reserved domain)に属する事項と定義される。

例えば、日本が「47都道府県」という区画を維持するか、あるいは「道州制」を導入して区画を再編するかという決定は外部(=諸外国)からの干渉なしに決定できる事柄である。なぜなら、国際法によって「国家はその領土を都道府県制で管理すべき」などと規律されていないからである。

1923年チュニス・モロッコ国籍法事件でPCIJ⁵⁸は「ある事項が専ら国の管轄権に属するか否かという問題は、本質的には相対的な問題であり、国際関係の発展に依存する。(以下略)⁵⁹」と述べた。つまり、国際法によって規律されていない領域が国内管轄事項なら、国際法の変動(つまり、条約の採択や改正)によって国内管轄事項の範囲は変動する。言い換えれば今まで国内のみで対処されていた問題が、国際法の発展によって、国際の干渉を受けるようになる可能性があるということだ。とはいえ、国際法の規律が多少でも及んだらその事項の全てが国内問題でなくなるわけではない⁶⁰。

干渉(intervention)とは特定の結果を他国に強要し、他国がその事項を支配することをできなくする命令的(dictatorial)介入である、という通説である。武力の行使や武力による威嚇を伴う介入が典型として挙げられるが、干渉の禁止は武力不行使原則(第1原則)とはまた別の概念である。武力行使が明確に禁止された現在では、武力行使を伴わない干渉(「武力行使」⁶¹ではない軍事的措置や、経済上または政治上の非軍事的措置など)が問題となることが多い。なぜなら、武力行使を伴う干渉は第1原則で明確に禁止されており、その不当性は国際社会において広く自明のものと認識されている一方「武力行使」ではない軍事的措置や、経済上または政治上の非軍事的措置などは、武力行使を伴う干渉と比較するとその「命令的性質」が見えづらく、その不当性が自明ではないがゆえに発生しやすいからである。友好関係原則宣言においては、「他国の主権的権利の行使を自国に従属させ、かつ、その国から何らかの利益を確保するため」の経済的、政治的その他国を「強制する」措置も、不干渉義務に違反するとした(第3原則2項)。

一方、強制を伴わない介入は干渉には当たらない。意見の公表や伝達、抗議、外交関係の断絶、国家や政府の承認や不承認、助言などは干渉とされない。

しかし、不干渉義務の例外も存在する。場合によっては、軍事介入ですら合法となる場合もある。以下のような場合が合法的な介入とされる。

1. 相手国の正統政府による同意や要請がある場合
2. 国際連合憲章の規定、特に第7章下に定められた強制措置に該当する場合

⁵⁷ 対義語は国際関心事項

⁵⁸ 正式名称は常設国際司法裁判所(Permanent Court of International Justice)。国際連盟時代に存在した国際的な司法機関で、ICJの実質的な前身にあたる。

⁵⁹ Advisory Opinion No. 4, Nationality Decrees Issued in Tunis and Morocco, 4, Permanent Court of International Justice, 7 February 1923, <https://www.refworld.org/jurisprudence/caselaw/pcij/1923/20991> [accessed 14 June 2026]

⁶⁰ 例えば「日吉の道端で知らない人に殴られる(実話)」という2026年現在の国際法で禁じられている人権侵害に該当する事象が起こっても、国際社会が日本の政治に即座に介入することはできないでしょう。

⁶¹ 行使以外に何があるねん、と思った読者は、ニカラグア事件(本案)などを参照されたい

3. 国際法上に根拠のある権利の行使に該当する場合
4. 違法性阻却事由⁶²に該当する場合
5. 在外自国民の保護および他国の著しい人道に反する行為の停止のため⁶³である場合

最後に、誰が「国内管轄事項」と決めるのか、つまり国内管轄事項の決定主体についても解説する。国内管轄事項が何を指すかについては既に説明したとおりだが、しかし国内管轄事項と国際関心事項を完璧に選り分ける基準があるわけではない。国際連盟規約においては国内管轄事項の決定主体を連盟理事会と明示したのに対し、国際連合憲章は決定主体を示しておらず、国際連合のもとでは国内管轄事項かどうかを決定する主体は加盟国と解釈される余地があった。しかしながら、実際の国連の実行では、国内管轄事項の決定主体は国連機関と解釈されている。

5-2. 条約法：条約法条約およびその留保について

文責：大野秀征

5-2-1. 条約法について

国際（公）法の中でも、国家間の合意である「条約⁶⁴」がどのように締結され、解釈され、終了するかを規律する法分野を条約法と呼ぶ。条約法という分野自体は条約が生まれた当初から存在したが、明文の規定は存在しなかった。そこで、第二次世界大戦後、明文化の試みがなされた。その結果、現在まで条約法分野の中核を担っているのが、1969年に採択された条約法に関するウィーン条約⁶⁵（Vienna Convention on the Law of Treaties: VCLT、以下条約法条約）である。

条約法条約は「条約の憲法」とも呼ばれ、条約の定義・締結手続き・解釈・改正・終了に至るまでを包括的に規律している。現在、130か国以上が批准するなど、その普遍性は高い。また、条約法条約に規定された内容は慣習国際法としても成立し、未批准国に対しても適用されるとする見解もある。

本会議での議論の前提となる人権に関する諸規定の中で例えばCEDAWも「条約」であるから、このVCLTをはじめとする条約法⁶⁶によって規律される。その中でも本会議において中心的な問題となるのは、条約に対する「留保」そして条約の「趣旨および目的」である。順に解説する。

⁶²違法性阻却事由とは、国の行為が国際義務の要求に適合しない（＝違法性がある）場合でも、その行為を正当化し、国家責任を生じさせなくする一定の事由のことである（刑法における「正当防衛」と似た議論だと思えばよい）。

2001年に国際法委員会が採択した国家責任条文最終草案第5章(20-25条)では、国際法上の違法性が阻却される理由として以下の6つが挙げられた。

- ・相手国の行為を理由とするもの→同意・自衛・対抗措置
- ・外在的事情によるもの→遭難・不可抗力・緊急避難

⁶³これらの武力行使が国際法上許されるかは議論があるが、今回は関係ないため割愛する。

⁶⁴それ以外の呼び方もあります、もちろん。

⁶⁵ウィーン条約法条約 とも

⁶⁶ここまでの解説を丁寧に読んだ読者は、VCLTが条約法の全領域を規律しているように思えるかもしれないが、実際にはそうではない。VCLTは確かに条約法分野における主要な法典であるが、VCLTの成立後も条約法分野の規律を拡大しようとする試みは現在に至るまで続いている。

5-2-2. 留保とは何か

5-2-2-1. 定義

VCLTは第2条1項(d)において留保を次のように定義している。

「条約に署名し、批准し、受諾し、承認し又は加入する際に国家が行う一方的な声明であって、その名称のいかんを問わず、条約の特定の規定の自国への適用上その法的効果を排除し又は変更することを意図するもの」

平たく言えば、留保とは「この条約には賛成するが、この条項については自国に適用しないことにする」と宣言する行為である。条約には賛成するが、その一部について反対する態度を取る、というのは一見して矛盾しているように思えるが、なぜ留保という制度が設けられ、このような態度が認められているのだろうか。

5-2-2-2. なぜ留保が認められるのか

国際条約の交渉には多数の国家が参加し、その利害関係は複雑を極める。そのためどれほどの努力をしようとも、すべての国が全条項に完全に同意できるような条約を策定することには現実的な限界がある。しかし、国際条約は、その批准国を増やすことにより普遍性を高めることになるので、多くの国が批准できるような制度を設けることに一定の合理性があった。このような事情の中で、留保制度には、完全な合意が得られなくても条約への参加を可能にすることで、条約の普遍的な適用範囲を広げる機能がある。

5-2-2-3. VCLTの規定

VCLTは留保に関して第19条～第23条に詳細な規定を置いているが、その中でも重要なものは、次の内容である。

第二節 留保

第十九条 留保の表明

いずれの国も、次の場合を除くほか、条約への署名、条約の批准、受諾若しくは承認又は条約への加入に際し、留保を付することができる。

- (a) 条約が当該留保を付することを禁止している場合
- (b) 条約が、当該留保を含まない特定の留保のみを付することができる旨を定めている場合
- (c) (a)及び(b)場合以外の場合において、当該留保が条約の趣旨及び目的と両立しないものであるとき。

第二十条 留保の受諾及び留保に対する異議

- 1. 条約が明示的に認めている留保については、条約に別段の定めがない限り、他の締約国による受諾を要しない。
- 2. すべての当事国の間で条約を全体として適用することが条約に拘束されることについての各当事国の同意の不可欠の条件であることが、交渉国数が限定されていること並びに条約の趣旨及び目的から明らかである場合には、留保については、すべての当事国による受諾を要する。
- 3. 条約が国際機関の設立文書である場合には、留保については、条約に別段の定めがない限り、当該国際機関の権限のある内部機関による受諾を要する。
- 4. 1から3までの場合以外の場合には、条約に別段の定めがない限り、
 - (a) 留保を付した国は、留保を受諾する他の締約国との間においては、条約がこれらの国の双方について効力を生じているときはその受諾の時に、条約がこ

これらの国の双方又は一方について効力を生じていないときは双方について効力を生ずる時に、条約の当事国関係に入る。

- (b) 留保に対し他の締約国が異議を申し立てることにより、留保を付した国と当該他の締約国との間における条約の効力発生が妨げられることはない。ただし、当該他の締約国が別段の意図を明確に表明する場合は、この限りでない。

- (c) 条約に拘束されることについての国の同意を表明する行為で留保を伴うものは、他の締約国の少なくとも一が留保を受諾した時に有効となる。

5. 2及び4の規定の適用条、条約に別段の定めがない限り、いずれかの国が、留保の通告を受けた後十二箇月の機関が満了する日または条約に拘束されることについての同意を表明する日のいずれか遅い日までに、留保に対し異議を申し立てなかった場合には、留保は当該国により受諾されたものとみなす。

これらの規定から留保にはそれが「無効」となるような場合がある、ということがわかる。では、具体的にどのような場面で条約は無効になるのだろうか。

5-2-3. 留保の許容性

留保は第19条の要件を満たさない場合に無効となるが、本会議に臨むにあたり、最大の検討を要するのは、第19条(c)「条約の趣旨および目的と両立しない留保の禁止」⁶⁷についてであろう。ここでは、本会議でも扱われるCEDAWを題材に問題を検討する。

5-2-3-1. 問題の構造

CEDAWには現在40か国以上⁶⁸が何らかの留保を付している。そのうちいくつかの国は、「シャリーア(イスラム法)と抵触するすべての条項」という形で、条約全体に対して包括的な留保を付している。このような包括留保は当然に条約の全世界的な実施を阻み、困難にさせるものである。そのため包括留保は、CEDAW委員会⁶⁹⁷⁰によって繰り返し「趣旨および目的と両立しない」として問題視されてきた。このような形の留保は認められるのだろうか？

留保がどのような場合に許容されるのか、という問題をめぐる議論は、条約法条約の成立後も議論が絶えず、二つの対立する学説が打ち立てられた。

許容性学派

許容性学派は、留保の許容性と他国による受諾(異議申立)を分離し、別個の問題とする。留保自体の許容性は先に判断されるべき事項(=先決問題)であり、条約の解釈によって判断される。その上で、条約の解釈上許容される留保についてのみ、他国はそれを受諾するか、あるいは異議を申し立てることができるかが決まる、というものである。なお、条約の解釈上許容されない留保の帰結について、その留保を無効とするのか、あるいは留保を付した国がそもそも条約の当事国とならないのかという点についての見解はこれら学説の対象範囲でないことから、後の解説⁷¹に譲ることとする。

対抗力学派

⁶⁷ なお、この規定の淵源は、1951年のICJ判決、ジェノサイド条約留保事件にある

⁶⁸ CEDAWの署名・批准・留保状況は[ここ](#)から見るができます。

⁶⁹ 人権諸条約(女子差別撤廃条約や、拷問禁止条約など)はそれぞれにその履行を促進するための委員会が設立されていることが多い。

⁷⁰ 政府間報告書及び個人通報制度及び調査団の派遣を行っている。この内容は女子差別撤廃条約選択議定書第8条に規定されている。

⁷¹ この点については、後目「[留保の無効による帰結](#)」を参照されたい

許容性学派に対して、対抗力学派は「留保の許容性は、それが他国に受諾（異議申立）されるかどうかには依存する」という見解である。この見解も条約19条(c)の重要性を当然に認めるものであるが、同時に20条4項の存在を踏まえたときに、「国家には留保を付す権利も、そして他国の付した留保を受諾する、またはそれに異議を申し立てる権利も有する」ということから、国家の同意こそが留保の有効性の基礎であるという主張を内包している。この見解に則れば、たとえ19条の規定、とりわけcの「条約の趣旨および目的に適合しない留保」だとしても、国家の受諾があれば有効になる、という帰結が導かれる。

このような対立する二つの学説を踏まえ、ILCは1993年から留保に関する規則の明確化作業をはじめ、その成果が2011年に「実行指針」という形でまとめられた。そこには、次の内容が含まれている。

Acceptance of an impermissible reservation by a contracting State or by a contracting organization shall not cure the nullity of the reservation.

締約国又は締約機関による不当な留保の受諾は、当該留保の無効性を解消するものではない。

実行指針は、許容性学派に近い見解を採用したといってよい。しかし、これはあくまでも指針であって条約の改正ではないから、指針内の主張がどこまでの法的拘束力を持つかについては別途検討が必要である。⁷²

5-2-3-2. 人権条約における留保の許容性評価

ここまで見てきたような留保、とりわけ「条約の趣旨および目的と両立しない」疑いのある留保が人権に関連した条約にも多く付されていることは、先に述べた通りである。しかし、そのような留保が人権条約に対して許容されるならば、やはり各国内における人権保障が十全に達成されるとは言い難い。

人権条約はその多くが各国による条約上の義務履行を監視する専門の機関（以下、条約機関）を備えている点にも特徴がある。一例だが、CEDAWに対してはCEDAW委員会が設けられている。このような条約機関と留保の関係性では、機関は果たして留保に対しての許容性を評価する機能を持つだろうか？という点が問題となる。

この問題については、歴史的に「条約機関は留保の許容性を評価する権限を持つ」とする見解が有力であった。代表的なものはベリロス事件における欧州人権裁判所の判示、および自由権規約委員会的一般意見24号である。しかしこれらの見解にも一定の国から厳しい批判が寄せられたことから、「実行指針」は、次のように示した。

Competence of the treaty monitoring bodies to assess the permissibility of reservations
A treaty monitoring body may, for the purpose of discharging the functions entrusted to it, assess the permissibility of reservations formulated by a State or an international organization
The conclusions formulated by such a body in the exercise of this competence shall have the same legal effect as that deriving from the performance of its monitoring role

⁷² 後の章でも解説されるが、指針はあくまでも、いわゆる「ソフト・ロー」の範疇を逸脱しない。

条約監視機関の留保の許容性を評価する権限

条約監視機関は、その任務を遂行する目的で、国家または国際機関が表明した留保の許容性を評価することができる。

当該機関がこの権限を行使して表明した結論は、監視機関としての役割を果たすことによって生じる結論と同様の法的効力を有する。

解釈の難しい内容だが、詰まるところ①「条約機関は留保の許容性を評価することができる」②「ただし、条約機関による留保の許容性評価は、その機関の権限の範囲内でしか効力を持たない」ということである。②については、例えば条約機関が裁判所である場合⁷³に下された許容性に対する評価は拘束力があるが、機関の権限が拘束力のない範囲に限定される場合、その評価もまた拘束力を持たない、ということの意味している。

5-2-3-3. 留保の無効による帰結

上記の問題と関連して、条約に対する留保に許容性がない、つまり留保は無効である場合の帰結についても検討が必要である。考えられる帰結は次の二つである。

1. 当該国が付した留保のみが無効になり、国は留保なしの条約当事国となる
2. 留保が無効となるのみならず、国は条約の当事国からも外れる

このどちらの帰結にも一定の妥当性が認められるが、「実行指針」は、次のように示し、見解1に近い立場をとった。

When an invalid reservation has been formulated, the reserving State or the reserving international organization is considered a contracting State or a contracting organization or, as the case may be, a party to the treaty without the benefit of the reservation, unless a contrary intention of the said State or organization can be identified.

The intention of the author of the reservation shall be identified by taking into consideration all factors that may be relevant to that end, including:

- The wording of the reservation
- Statements made by the author of the reservation when negotiating, signing or ratifying the treaty, or otherwise expressing its consent to be bound by the treaty
- Subsequent conduct of the author of the reservation
- Reactions of other contracting States and contracting organizations
- The provision or provisions to which the reservation relates, and
- The object and purpose of the treaty.

無効な留保がなされた場合、当該留保国または留保国際機関は、当該留保の利益を受けることなく、締約国または締約機関、あるいは場合によっては条約の締約国とみなされる。ただし、当該国または機関の反対の意思が認められる場合はこの限りではない。

留保の表明者の意思は、以下の事項を含む、その目的に関連する可能性のあるすべての要素を考慮して特定される。

- 留保の文言
- 留保の表明者が条約の交渉、署名、批准の際に行った発言、または条約に拘束されることへの同意を表明したその他の発言
- 留保の表明者のその後の行動

⁷³ 前述の欧州人権条約など

- ・他の締約国および締約機関の反応
- ・留保が関連する条項、および
- ・条約の目的および趣旨。

指針は無効な留保の帰結として、当該国が条約当事者の地位を失わないことを示しつつも、当該国の反対の意思を確認するという二段階を採用した。当該国の意思表示も判断の基礎とする点において、国家主権とのバランスが取れた内容と言えるだろう。

5-2-4.条約法まとめ

ここまで長い紙面を割いて、条約法および条約の留保について検討してきた。一見して非常に難解な議論が展開されていた、という感想を持つ読者も多いかもしれないが、同時に「条約」という概念を語る際に不可欠の要素でもある。本項の構成は本会議における問題の検討に即したものとなっているから、会議準備において迷った際はいつでも読み返してほしい。

5-3.人権問題における国際社会からの見え方の重要性

文責：岡部泰大(加悦成晃)

今回の会議で扱う「人権」に関する議論において、国際世論は非常に大きな影響力を持つ⁷⁴。今回の会議でいえば、義務ではないようなODAを先進国が実施し、コンディショナリティをつけるものの、裏を返せばコンディショナリティ関係なく一方的に打ち切ることはしないことなどからも見て取れる。

模擬国連においてこれがどのような意味を持つかというと、「目の前の決議における文言」だけでなく、その起草過程における大使としての自らの言動、及びそれに対する国際社会からの見え方も自国の国益を構成する重要な要素となるということである。例えば、女性のエンパワーメントについて消極的な国であろうと、国際的な潮流に逆らってそれを正当な理由なく拒否することは明らかに国益を損なう。また、人権状況が著しく悪化しているとき、IMFによる資産凍結などによって具体的な不利益を被ることがある。大使諸君においては、目の前の文言をどうするかという命題について思考する一方で、その過程において自国が国際社会からどのような評価を下されているか、それによってどのような影響を被るかを想像してほしい。以下はKMUNC25 ウィーン人権宣言会議BG 加悦成晃執筆部分より引用。

人権侵害を語るうえで最も疑問符がつくのが、“国際世論”であろう。「国際世論を気にする必要がある」という国益設定を一度はやったことがあるだろう。特に多いのが人権が絡む部分であるが、これが本当に必要であるといえる具体例を2つほど書こうと思う。

一つ目は、アルゼンチンにおける例である。1976年にクーデターが起きたことにより軍政へと変化したアルゼンチンであるが、人権への抑圧を強めた傾向があった。この中で、アルゼンチン政府が行ったのが、アメリカの大手広告代理店に多額の金銭を払うことで、大がかりな情報操作

⁷⁴ 当然安全保障など他の議題においても非常に重要ではあるものの、人権に関する議論においてはより重要となる。

を行っていた。あの時代のアルゼンチンは、フォークランド紛争を見ればわかるが、明らかに体面を気にする国家ではないのでは？と加悦は考える。しかし、大がかりな情報操作を行うことで、体面を保とうとしていたことは事実である。

二つ目は、中国である。中国の人権状況に関しては、国際文書などを見る限り、ある程度問題を抱えていることはわかると思う。しかし、中国政府は、人権白書や人権雑誌を自ら発行し続けているのである。内容としては、人権分野における進捗や改善した項目等が書かれている。

この二つの例を考えると、人権状況が悪化している国家が体面を保つために何らかの政策を打っていることは明らかである。これは国際世論が大切であることを暗に示していることに他ならないのではないか。

5-4. ソフトローとハードロー

文責：岡部泰大(田端開)

世界人権宣言やウィーン人権宣言、発展の権利宣言について第3章で扱ったが、これらは国際人権規約のような厳格な国際法ではない。また、この会議の成果文書となる経済社会理事会への報告書も同じく厳格な国際法ではない。かといって一概に軽視されるべきものでもなく、いずれも程度の差はあれど、緩やかに法規範性を有する。それらの位置づけについてこの節では解説する。議論においてこれらの諸文書を援用する際には、これから解説する内容を踏まえ、「その文書の法的拘束力をどのように解釈して援用しているのか」を意識して議論されたい。以下はKMUNC25 ウィーン人権宣言会議BG 田端開執筆部分より引用。

第3章にて解説した世界人権宣言は、現代においてソフト・ローの典型例として広く知られている。ソフト・ローとは、国際社会の多数によって採択された法的拘束力がない立法的文書を指す⁷⁵。世界人権宣言の起草委員会を設立しその採択の中心的役割を果たしたアメリカのエレノア・ルーズベルトはこの宣言が採択されたとき次のように述べた⁷⁶。

"It is not a treaty; it is not an international agreement. It is not and does not purport to be a statement of law or of legal obligation."

「これは条約ではありません。国際協定でもありません。これは法的な声明や法的義務を定めるものではありません。」

(筆者訳)

国際機構が採択する決議・宣言は、機構の内部問題の決定を別にすれば、一般に加盟国を拘束する効力を持たない。それは憲章に依れば「勧告」であり、(10条・13条)、国際法の形式的法源を構成しない。しかし、それら決議の中には現行国際法の発展を目指すものや、一般的性質の規範ないし秩序の樹立を意図するものがあり、それらもまた重要である。

⁷⁵ この定義は狭義であり、広く画一された定義は存在しない(いわゆるソフト・ロー論)。他にも広義には条約中の一般的な原則を定めたに過ぎない規定(環境法の分野などで見られる、条約という形式的法源の一部を成すが、内容の不確定性、一般性のために法的義務を課しているとはいえないもの)を指す。 岩沢雄司. (2020年). 国際法. 東京大学出版会. pp.44-45, 松井芳郎. (2007年). 国際法 (第5版). 有斐閣. p.32

⁷⁶ Georgia Journal of International and Comparative Law, Volume 25, Number 1 (1996), p. 318.より引用。 <https://digitalcommons.law.uga.edu/cgi/viewcontent.cgi?article=1396&context=gjicl>

では、このような法的拘束力のない文書は、国際法においてどのような位置づけにあるのだろうか。この問題を理解するためには、国際法の「法源」について知る必要がある。国際司法裁判所(ICJ)規程38条1項は、裁判所が適用すべき国際法の法源を以下のように定めている。

第三十八条

1. 裁判所は、付託される紛争を国際法に従って裁判することを任務とし、次のものを適用する。

- a. 一般又は特別の国際条約で係争国が明らかに認めた規則を確立しているもの
- b. 法として認められた一般慣行の証拠としての国際慣習
- c. 文明国が認めた法の一般原則
- d. 法則決定の補助手段としての裁判上の判決及び諸国の最も優秀な国際法学者の学説。但し、第五十九条の規定に従うことを条件とする。

(外務省定訳)

注目すべきは、ICJ規程38条にはソフト・ローについて明確な言及がないことである。国際機構の決議や宣言は、機構の内部問題の決定を別にすれば、一般に加盟国を拘束する効力を持たず、形式的法源を構成しない。しかし、これらが全く意味を持たないわけではない。国際法学では、法規範の内容を明確にしたり、法の発展に影響を与えたりする材料を「実質的法源」と呼ぶ。ソフト・ローは、この実質的法源として重要な機能を果たしている。

世界人権宣言は、まさにこの実質的法源としての役割を果たした典型例である。1948年の採択当時は法的拘束力を持たなかったが、その後の国家実行と法的信念の蓄積により、多くの規定が慣習国際法として確立されるに至った。つまり、ソフト・ローからハード・ローへの発展を遂げたのである。この過程で、世界人権宣言は慣習国際法の形成における重要な証拠となり、ICJ規程38条1項(b)の「一般慣行の証拠」としての意味を持つようになった。

そして、人権分野におけるソフト・ローのもう一つの重要な例がまさに1993年のウィーン宣言及び行動計画だ。この宣言も同様に法的拘束力を持たないが、史実においては冷戦終結後の国際人権法の方向性を示した画期的な文書として位置づけられている。ウィーン宣言は、世界人権宣言から45年が経過した時点で、国際社会が人権について改めて合意を形成した重要な文書であり、その後の人権条約の発展や国際人権法の解釈に大きな影響を与えている。このように、ソフト・ローは法的拘束力を持たないからといって軽視されるべきものではなく、むしろ国際人権法の発展において先導的な役割を果たす重要な規範形成のメカニズムなのである。

参考文献

岩沢雄司(2023)。「岩沢国際法 第二版」東京：東京大学出版会
AJMUN34th HP「国際連合憲章に従った諸国間の友好関係及び協力についての国際法原則に関する宣言」

(<https://ajmun34th.jimdosite.com/%E9%96%8B%E5%82%AC%E4%BC%9A%E8%AD%B0/%E5%8F%8B%E5%A5%BD%E9%96%A2%E4%BF%82%E5%8E%9F%E5%89%87>)(参照日：2025年7月17日)

中谷和弘・植木俊哉・河野真理子・森田章夫・山本良(2022)。「国際法 第4版」有斐閣アルマ。
2024五研新メン会議リビア情勢会議BG

Georgia Journal of International and Comparative Law, Volume 25, Number 1 (1996), p. 318.